

2024년도 제35회 감정평가사 제2차 국가자격시험 문제지

교시	시험과목	시험시간	수험번호	성명
2교시	감정평가이론	100분		

[문제 1] DCF법은 미래 불확실성의 반영모습에 따라 정적DCF법과 동적DCF법으로 구분된다. 최근 부동산시장을 둘러싼 경제여건의 불확실성이 높아지면서 이러한 시장위험을 고려할 수 있는 동적DCF법에 대한 관심이 높아지고 있다. 이에 동적DCF법과 관련하여 다음 물음에 답하시오(40점)

- (1) 정적DCF법이 감정평가상 불확실성을 고려하는데 있어서 가지는 한계를 설명하시오.(10점)
- (2) 동적DCF법과 관련하여 ①개념 ②투입변수의 설정 ③변수설정을 위한 지역분석의 중요성 ④평가과정에 대해서 설명하시오.(20점)
- (3) 동적DCF법의 활용방안을 설명하시오(10점)

[문제 2] 재개발사업은 정비기반시설이 열악하고 노후*불량건축물이 밀집한 지역에서 주거환경을 개선하기 위하여 시행하는 사업을 말한다. 이하 재개발사업의 감정평가와 관련하여 다음 물음에 답하시오.(30점)

- (1) 재개발사업을 진행하는데 있어서 감정평가의 중요성을 설명하시오.(10점)
- (2) 재개발사업지구내에서 소규모 집합건물이 유사한 물적상태의 일반건물에 비하여 그 시세가 높게 형성되는 경우가 있다. 그 이유를 설명하고 종전자산의 평가시 이를 어떻게 고려해야 하는지 설명하시오.(10점)
- (3) 종전자산 평가시 개발이익과 공법상 제한의 반영여부를 설명하고, 적용 공시지가의 선택방법을 설명하시오.(10점)

[문제 3] 정확한 감정평가를 위해 구하는 가치개념을 명확히 정립할 필요성이 있다. 이하 다음 가치개념들에 대한 물음에 답하라.(20점)

(1) 현실가격과 당위가격의 개념을 설명하시오.(10점)

(2) <부동산가격공시 및 감정평가에 관한 법률>상 적정가격과 <감정평가에 관한 규칙>상 시장가치의 개념을 현실가격과 당위가격의 관점에서 상호 비교하여 논하시오.(10점)

[문제4] 공사중단 건축물의 평가방법에 대해서 서술하라.(10점)

【문제 1】DCF법은 미래 불확실성의 반영모습에 따라 정적DCF법과 동적DCF법으로 구분된다. 최근 부동산시장을 둘러싼 경제여건의 불확실성이 높아지면서 이러한 시장위험을 고려할 수 있는 동적 DCF법에 대한 관심이 높아지고 있다. 이에 동적DCF법과 관련하여 다음 물음에 답하시오(40점)

- (1) 정적DCF법이 감정평가상 불확실성을 고려하는데 있어서 가지는 한계를 설명하시오.(10점)
- (2) 동적DCF법과 관련하여 ①개념 ②투입변수의 설정 ③변수설정을 위한 지역분석의 중요성 ④평가과정에 대해서 설명하시오.(20점)
- (3) 동적DCF법의 활용방안을 설명하시오(10점)

I. 서

외국자본의 국내 진출과 운영이득 중심의 투자패러다임으로 변화하면서 종전보다 수익방식 활용에 대한 사회적 요구가 높아지고 있다. 그러나 정적DCF법은 단 하나의 시나리오에 의해 가치를 추계하므로 부동산과 결부된 다양한 불확실성을 반영하지 못하는 한계가 있다. 따라서 그 대안으로서 동적DCF법의 활용이 요청되고 있다. 동적DCF법은 각 변수의 불확실성을 확률변수로 반영하고 이러한 변수들의 미래변동을 시장지역의 시계열적 자료로 반영함으로써 그 우수성이 인정된다. 이러한 동적DCF법은 시장가치의 확률적 표현 뿐만 아니라 투자지표의 제공, 투자이익*손실의 파악, 시장가치외의 가치파악 등에 활용될 수 있어 그 연구가 필요하다.

II. 문#1

1. 미래 수익의 예측의 한계

수익가격의 정확성은 본질적으로 미래수익 예측의 정확성에 달려 있다. 그러나 미래란 불확실한 것으로 정확히 예측하기 어렵고 단지 확률적으로 표시할 수 있을 뿐이다. 그러나 정적 DCF법은 이러한 확률변수를 반영하지 못하므로 그 예측의 한계가 있다.

2. 할인율 산정의 어려움

직접환원법에서는 일반적으로 미래 위험은 순수익보다는 할인율을 조정하는 방법을 사용한다. 그렇다면 할인율에 기대치로서 순수익이 안고 있는 리스크를 계량하고, 프리미엄을 가산해야 한다. 결국, 정적DCF법은 순수익을 어떻게 예측할 것인가 하는 문제 이외에, 거기에 대응하는 할인율에 리스크 프리미엄을 어떻게 할 것인가 하는 이중의 문제가 있다.

3. 재매도환원율 산정상 한계

보유기간말 복귀가격에 적용할 재매도환원율을 구해야 하나, 기준시점에서 먼 미래의 시장상황이 반영되어야 하므로 그 예측에 어려움이 크다.

4. 투자지표 제시 한계

정적DCF법은 단 하나의 시나리오에 의해서 한 개의 점(point)으로 결과치를 제시한다. 따라서 가치가 존재할 수 있는 일정한 범위, 분포를 제시하지 못하므로 다양한 투자의사결정에 필요한 지표를 제공하지 못한다.

Ⅲ. 문#2

1. 동적DCF법의 개념

(1) 의의

동적DCF법이란 현재가치를 산정하는 과정의 변수를 확률변수로 인식하고 이를 몬테카를로 시뮬레이션 등의 기법을 활용하여 현금흐름상의 불확실성을 고려하는 방법이다.

(2) <동적>의 의미

①소극적으로는 수익가격 산정에 투입되는 변수들의 불확실성을 여러 가지 시나리오에 근거하여 고려한다는 의미이다. ②적극적으로는 각 변수간의 상호영향을 고려한다는 의미이다.

2. 투입변수의 설정

(1) 확실한 변수

기준시점에 투입변수값을 단일값으로 확정할 수 있는 것으로 임대수입, 기타 수입, 공실률, 영업경비율, 할인율 등이 있다. 이는 현재 시장상황을 반영하는 것으로 일점시점의 값을 말한다.

(2) 불확실한 변수

기준시점에 투입변수값을 단일값으로 확정할 수 없는 변수로서, 임대수입 변동률, 공실률 변동률, 재매도 환원율 등이 있다. 이는 과거로부터 현재까지 시장이 어떻게 변동하였는가에 대한 것으로 시계열적 자료를 필요로 하며 확률분포로 표현된다.

3. 변수설정을 위한 지역분석

(1) 적정 지역범위 설정의 중요성

상기 변수들은 대상부동산과 그가 속한 시장지역에 대한 분석을 행하여야 한다. 그런데 이러한 변수값은 시장의 범위를 어떻게 설정하느냐에 따라 다른 결과값이 얻어지므로 적정한 지역의 범위설정이 중요하다. 즉 서울시 전체, 강남구, 삼성동과 같이 각 범위에 따라 시장의 변동성은 다르게 포착되기 때문이다.

(2) 변수값 추출

①대상부동산의 수익, 비용 등의 자료가 일차적으로 활용된다. 그러나 신축부동산, 직접법에 의한 자료가 신뢰성이 낮은 경우 등에는 본건이 소재하는 시장지역의 자료를 활용한다. ② 해당 지역이 과거로부터 현재까지 임대료와 공실률, 영업경비 등이 어떠한 추세로 변동되어 왔는지를 파악하여 일정한 규칙이나 추세를 파악하고 대상부동산의 미래예측에 확률적 시나리오로 반영된다.

4. 평가과정

- ① 몇 만회의 난수발생으로 시나리오를 만들어낸다. 일반적으로 확률분포로 답을 낸다.
- ② 할인율은 그 위험에 따른 프리미엄을 시장의 위험과 수익관계에서 찾아낸다.
- ③ 장래예측이란 임차인 교체를 자의적으로 조작하는 것이 아니고, 확률과정 모델의 선택과 그 파라메타설정이라는 작업으로 바꾼다.
- ④ 재매도환원율은 다른 자료에서 내부계산하여 얻는다.
- ⑤ 최적의 투자기간이 있다면, 그 기간과 그에 대응한 자료로 평가한다.
- ⑥ 정적DCF법의 고정적인 보유기간에 대하여, 그 유연성에 가치를 더해 본다.
- ⑦ 장래의 현금흐름, 재매도가격, 확률분포 등을 통하여 수익가격을 예측한다.

IV. 문#3

1. 부동산투자지표 제공

대상부동산의 평균, 표준편차 등을 활용함으로써 일정기간 동안의 각 투자자산(부동산, 채권, 주식 등)의 수익률과 위험율의 비교를 가능하게 하여, 각 투자대상 자산의 수익*위험특성을 파악할 수 있다.

2. VaR(Value at Risk)산정 측면

VaR은 특정 목표보유기간, 신뢰수준 및 확률분포를 전제로 할 때, 정상적인 시장조건하에서 발생할 수 있는 최대예상손실액 추정수치를 말한다. 하락위험의 측정은 가치의 확률분포에서 평균이하 구간에 대해서 분석하면 알 수 있다. 최악의 시나리오를 어떻게 가정하는가가 정해지면 확률분포도에서 해당하는 가치손실액을 알 수 있다.

3. 평가목적별 활용측면

감정평가는 평가목적, 평가조건 등에 따라 다양한 가치개념으로 파악될 수 있다. 하나의 부동산이라도 시장가치와 담보가격, 경매가격 등은 상이할 수 있다. 그러나 시장가치의 기준성이 있으므로 동적DCF법으로 시장가치를 확률분포를 구한 후 각 가격개념에 부합하는 평가조건 등을 감안하여 일정한 상하한의 범위로 기타 가격개념이 존재할 수 있는 범위를 파악할 수 있다.

V. 결

동적DCF법에서 미래의 시장상황을 확률적으로 예측하려면 대상부동산이나 시장지역의 데이터축적이 필요하다. 따라서 여러 가지 부동산의 임대료수준이나 공실률, 영업경비율의 실태 자료를 시계열적으로 축적해 가는 것이 동적DCF법의 정밀도 향상을 위해서 필요하다.

【문제 2】재개발사업은 정비기반시설이 열악하고 노후*불량건축물이 밀집한 지역에서 주거환경을 개선하기 위하여 시행하는 사업을 말한다. 이하 재개발 사업의 감정평가와 관련하여 다음 물음에 답하시오.(30점)

- (1) 재개발사업을 진행하는데 있어서 감정평가의 중요성을 설명하시오.(10점)
- (2) 재개발사업지구내에서 소규모 집합건물이 유사한 물적상태의 일반건물에 비하여 그 시세가 높게 형성되는 경우가 있다. 그 이유를 설명하고 종전자산의 평가시 이를 어떻게 고려해야 하는지 설명하시오.(10점)
- (3) 종전자산 평가시 개발이익과 공법상 제한의 반영여부를 설명하고, 적용 공시지가의 선택방법을 설명하시오.(10점)

I. 서

재개발사업을 진행하는데 있어서 감정평가는 법정필수평가로서 관리처분계획수립의 기초가 되고 조합원간의 갈등을 조절하는 중요한 역할을 수행한다. 특히 최근에는 부동산경기의 침체로 재개발사업의 사업성이 낮아져 사업진행이 어려워진 경향이 있으므로 그 정확한 종전자산의 평가가 더욱 중요해졌다. 특히 종전자산의 평가시 분양권 프리미엄의 반영여부, 개발이익의 반영여부에 따라 평가가액의 큰 차이가 발생하고 조합원간 오해와 갈등이 야기되는 바, 이에 대해서 명확히 검토할 필요성이 있다.

II. 설#1

1. 관리처분계획 수립의 기초

관리처분계획은 재개발사업을 통해 조합 전체가 얻는 이익은 얼마인지 그리고 각 조합원이 얻는 개발이익은 얼마가 될 것인지 등의 사업성을 파악하게 해주는데 관리처분계획의 수립에 있어 정확한 종전자산의 가치(원가개념)와 종후자산의 가치(수입개념)의 예측이 반드시 필요하다.

2. 조합원간의 갈등 조절

(1) 종전자산의 평가

각 조합원이 소유하고 있는 기존의 주택은 면적, 위치 등에 따라 자산가치가 다양하게 나타난다.

(2) 종후자산의 평가

추첨을 통해 배정할 신축 아파트의 경우 평형, 층, 방향 및 위치에 따라 가치가 상이하여 이해관계가 얹히게 된다. 이러한 가격차이를 조합 임의로 결정하면 조합에 대한 불신감이 높아질 수 있는 바, 각 조합원에게 공정하고 객관적인 배정과 균형을 위해 반드시 객관적 감정평가가 필요하다.

3. 조합이 부담하는 세금의 절감

재개발조합도 법인세 부과대상 사업체인데 종전자산을 평가하지 않을 경우 법인세산정을 위한 매출원가를 개별공시지가로 하게 된다. 그러나 종전자산에 대한 감정평가를 한 경우 그 평가금액을 매출원가로 보게 되므로 종전자산의 토지뿐 아니라 건물가치도 포함하며 토지가치를 적정시가로 반영하여 법인세의 과세표준액이 줄어들게 된다.

4. 공공시설의 설치시 비용부담의 절감

재개발사업구역 내에 편입되어 등록 폐지되는 국·공유지 공공시설과 조합에서 새로이 설치하여 기부체납 형식으로 행정청에 무상 귀속시키는 공공시설간의 상호 평가를 통해 조합원의 재산부담을 경감시킬 수 있다. 만일 무상양도양수 신청을 하지 않을 경우 국·공유지는 유상 매수하고 기부체납은 무상으로 해야 한다.

Ⅲ. 설#2

1. 개요

특히 문제가 되는 것이 대지지분이 소규모인 집합건물이다. 일반적으로 정비사업 등의 개발사업 시행이 없는 경우에도 집합건물부지는 집합건물이 아닌 일반 단독*다가구주택 및 근린생활시설 부지에 비해 토지를 집약적으로 활용함으로써 최우효이용에 좀 더 근접하였다는 측면에서 높은 가격수준을 형성한다.

2. 집합건물의 시세가 높이 형성되는 이유

그러나 정비사업이 시행되는 경우에는 이러한 정상적인 가격격차에 더하여(주거용 집합건물의 경우) 1필지의 토지에 부여되는 수분양권이 증가함에 따라 이에 따른 예상 기대이익(이른바 분양권 프리미엄)을 목적으로 하는 거래가 증가하게 된다. 따라서 현실에서 형성되는 가격수준을 기초로 한 집합건물부지의 가격에 자연히 이러한 분양권 프리미엄이 반영된다.

3. 종전자산 가액에 반영여부

이러한 분양권 프리미엄은 ①추후의 단계적 사업진행에 따라 구체화되는 개발이익을 거래시점 당시 미리 선취하려는 투기적 거래라는 점, ②해당 정비사업의 시행으로 인해 가격균형이 왜곡되는 전형적인 사례라는 점에서 이를 감정평가액에 반영할 수는 없을 것이다.

4. 고려사항

따라서 이러한 경우에는 대상 정비구역뿐 아니라 인근의 정비구역이 아닌 지역의 비교가능성 있는 집합건물의 정상적 거래사례를 기준으로 감정평가하여야 할 것이며, 또한 해당 정비구역 내 집합건물부지가 아닌 일반 토지가격과의 균형 등을 종합적으로 고려하여야 할 것이다.

IV. 설#3

1. 개발이익의 반영여부

정비사업은 토지등소유자 또는 조합이 시행하는 사업이므로, 이로 인한 개발이익은 사업시행자인 토지소유자 또는 조합이 향유하여야 한다는 점에서 헌법이 정당보상 목적으로 하는 보상평가와 달리, 상대적 가치 비율의 합리적 산정을 목적으로 하는 종전자산 감정평가에서는 해당 정비사업으로 인한 일반적이고 현실화·구체화된 개발이익은 이를 포함하여 평가할 수 있다.

2. 공법상 제한 반영여부

종전자산의 감정평가 시 정비구역의 지정은 그 공법상 제한이 해당 공익사업의 시행을 직접 목적으로 하여 가하여진 개별적 제한사항에 해당되므로, 그 공법상 제한을 받지 아니하는 상태를 기준으로 하여 감정평가 하여야 한다.

<보충자료 : 실무기준해설서>

다만, “해당 정비구역 지정에 따른 공법상 제한”이라 함은 해당 정비계획 결정·고시로 인한 도시계획시설의 저촉, 정비구역지정으로 인한 행위제한(도정법 제5조) 등을 말하는 것으로서, 종전자산 감정평가 시 이러한 저촉 등을 고려하지 않는다는 의미로 이해하여야 할 것이다. 이를 보상평가의 개별적 계획제한으로 보아 마치 정비구역이 지정되지 아니한 상태를 기준으로 가격(수준)을 감정평가한다는 의미는 아님에 유의하여야 한다.

3. 적용공시지가의 선택

해당 정비구역의 사업시행인가고시일 이전 시점을 공시기준일로 하는 공시지가로서 사업시행인가고시일에 가장 가까운 시점에 공시된 공시지가를 기준으로 한다. 그리고 해당 정비사업으로 인한 일반적이고 현실화·구체화된 개발이익은 이를 포함하여 평가할 수 있으므로, 해당 정비구역 내 표준지 선정이 원칙이라 할 수 있다.

V. 결

재개발사업은 많은 이해관계가 얽혀 있어 대단히 정확하고 공정한 평가가 필요하다. 다만 실무적으로 관련 감정평가에 대하여 세부적인 규정이 부족하여 평가주체마다 다른 판단을 내리는 경우도 많다. 따라서 이에 대한 통일되고 구체적인 실무지침 마련이 시급하다고 판단된다.

【문제 3】 정확한 감정평가를 위해 구하는 가치개념을 명확히 정립할 필요성이 있다. 이하 다음 가치개념들에 대한 물음에 답하라.(20점)

(1) 현실가격과 당위가격의 개념을 설명하시오.(10점)

(2) <부동산가격공시에 관한 법률>상 적정가격과 <감정평가에 관한 규칙>상 시장가치의 개념을 현실가격과 당위가격의 관점에서 상호 비교하여 논하시오.(10점)

I. 서

감정평가상 구하는 가격은 그 성격에 따라 현실가격과 당위가격으로 구분할 수 있다. 현실가격은 시장증거를 중시하는 가격개념으로 시장가치가 이에 해당한다. 반면 당위가격은 이상적·규범적 가격으로 적정가격을 들 수 있다. 양자는 우리 감정평가 관련 법체계상 중요한 가치개념이므로 그 개념을 정확히 이해할 필요가 있어 이하 관련 내용을 논한다.

II. 설문#1

1. 현실가격(sein wert)

(1) 의의

현실의 시장상황을 반영하는 가격으로서, 객관적으로 확인 가능한 가격을 말하며, 원인보다 현상을 중시하는 개념이다. 이는 시장참여자의 집단적인 가치판단을 중시하는 개념이다.

(2) 가치접근방법(direct approach)

본건자체의 거래내역이나 유사성이 인정되는 물건의 실거래사례 등의 시장증거를 직접적인 근거로 하여 본건의 가치를 구한다.

(3) 장단점

①시장증거로 직접 가격을 구하므로 시간과 비용이 절약된다. 그러나 ②가격형성요인과 가격 사이의 인과관계를 충분히 고려하지 못하여 자원을 비합리적으로 배분할 가능성이 있다.

2. 당위가격(sollen wert)

(1) 의의

당위성을 내포한 이상적·규범적 가격으로서, 시장이 균형을 회복했을 때 성립할 것으로 생각하는 가격을 말한다. 이는 부동산의 내재가치를 존중하는 개념이다.

(2) 가치접근방법(indirect approach)

당위적 사고를 근간으로 하여 가격형성요인(원인)과 가격(결과)간의 인과관계를 파악하여 가치를 구한다.

(3) 장단점

①가격형성요인을 충분히 고려하여 균형가치를 제시하므로 자원을 합리적으로 배분하는 기능을 수행한다. 그러나 ②평가자의 주관개입 우려가 있고 가치접근에 시간과 비용이 많이 소모된다. 또한 부동산자료의 수집이 어렵다.

Ⅲ. 설문#2

1. 각 가격개념의 의의

(1) 적정가격(부공법 제2조 제5호)

당해 토지 및 주택에 대하여 통상적인 시장에서 정상적인 거래가 이루어지는 경우 성립될 가능성이 가장 높다고 인정되는 가격을 말한다.

(2) 시장가치(감칙 제2조 제1호)

시장에 대해 합리적 지식과 정보를 가지고 있는 매도자와 매수자 사이에서 자유롭고 공개된 협상을 통한 것으로, 대상부동산의 특정 권익에 대해 성립될 가능성이 가장 많은 가격을 말한다.

2. 적정가격과 시장가치의 비교

①적정가격과 시장가치는 모두 불완전한 부동산시장에 균형가격을 대신하고, 적정가격에 '최빈매매거래가능가격'의 개념요소가 개입되어 객관적 가치를 지향하는 부분도 있다는 점에서 공통점을 가진다. 그러나 ②적정가격은 시장가치에 비해 개념요소가 구체적이지 않아 포괄적인 의미를 가지고 각종 정책적·행정적 목적으로 활용되는 가격이라는 점에서 기본적으로 당위가격의 성격을 가지나, 시장가치는 현실가격의 성격을 갖는다는 점에서 차이점이 있다.

Ⅳ. 결(관련문제)

국제감정평가기준(IVSC)상의 시장가치가 구체적인 가격개념을 규정한데 반해, 현행 우리나라의 법규정상 가격개념은 그 규정내용이 추상적인 문제점이 있다. 이로 인해 감정평가상 혼란과 일반사회의 불신이 초래되는바, 구체적이고 명확한 가격개념을 정비할 필요가 있다.

문제4> 공사중단 건축물의 평가방법에 대해서 서술하라.(10점)**I. 정의**

- ① 공사중단 건축물이란 「건축법」 제21조에 따른 착공신고 후 건축 또는 대수선 중인 건축물이나 「주택법」 제16조제2항에 따라 공사착수 후 건축 또는 대수선 중인 건축물로서 공사의 중단이 확인된 건축물을 말한다.
- ② 공사중단 건축물등이란 공사중단 건축물 및 이에 관한 소유권 외의 권리와 공사중단 건축물의 대지, 대지에 정착된 입목, 건물, 그 밖의 물건 및 이에 관한 소유권 외의 권리를 말한다.

II. 공사중단 건축물등의 감정평가방법**1. 공사중단 건축물등의 감정평가 원칙**

공사중단 건축물등의 감정평가는 기준시점의 현황을 기준으로 감정평가하되, 의뢰인과 협의하여 다음 각 호의 사항을 제시받아 감정평가하는 것을 원칙으로 한다.

- | |
|---|
| a. 공사중단 건축물등의 목록, 내역 및 관련 자료
b. 공사중단 건축물의 철거, 용도변경, 공사 재개 및 완공 계획 여부
c. 기준시점에서의 공사중단 건축물의 공정률 |
|---|

2. 공사중단 건축물등의 감정평가방법

- ① 공사중단 건축물을 감정평가할 때에는 다음 각 호의 사항 등을 고려하여 감정평가할 수 있다.

- | |
|--|
| a. 공사중단 건축물의 물리적 감가, 기능적 감가 또는 경제적 감가
b. 공사중단 건축물의 구조, 규모, 공정률, 방치기간
c. 공사중단 건축물의 용도 또는 거래 조건에 따른 제한 |
|--|

- ② 공사중단 건축물의 대지를 감정평가할 때에는 다음 각 호의 사항 등을 고려하여 감정평가할 수 있다.

- | |
|---|
| a. 공사중단 건축물의 대지 위치·형상·환경 및 이용 상황
b. 공사중단 건축물의 구조, 규모, 공정률, 방치기간
c. 공사중단 건축물의 용도 또는 거래 조건에 따른 제한 |
|---|

- ③ 「공사중단 장기방치 건축물의 정비 등에 관한 특별조치법」에 따른 공사중단 건축물등에 대한 감정평가는 같은 법 시행령 제9조의2제3항에 따른다.

- | |
|---|
| 공사중단 장기방치 건축물의 정비 등에 관한 특별조치법 시행령
제9조의2(평가금액의 산정 시기 및 산정 방법)
① 법 제11조제2항에 따른 평가금액(이하 "평가금액"이라 한다)의 산정은 법 제11조제2항 전단에 따른 개별 합의가 성립한 시점을 기준으로 한다. |
|---|

- ② 평가금액은 감정평가법인등 2인 이상이 평가한 금액의 산술평균치로 한다.
- ③ 평가금액의 산정 방법은 다음 각 호의 구분에 따른다.
1. 공사중단 건축물 : 해당 건축물의 착공 시점의 공사비용을 기준으로 하되, 물리적 감가, 기능적 감가 또는 경제적 감가 등을 고려하여 산정
 2. 공사중단 건축물의 대지 : 「부동산 가격공시에 관한 법률」 제3조에 따른 표준지공시지가를 기준으로 하되, 공사중단 건축물로 인한 대지의 사용제한 사항 등을 고려하여 산정
 3. 제1호 및 제2호에 해당하지 아니하는 공사중단 건축물등 : 「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률」 제70조, 제73조부터 제75조까지, 제75조의2 및 제76조를 준용하여 산정

2024년도 제35회 감정평가사 제2차 국가자격시험 문제지

교시	시험과목	시험시간	수험번호	성명
2교시	감정평가이론	100분		

[문제 1] 최근 미국 중앙은행이 고물가 상황을 해결하기 위하여 기준금리를 인상하였고, 이로 인해 우리나라를 포함하여 전세계적으로 고금리 현상이 나타나고 있다. 이와 관련하여 다음 물음에 답하시오.(30점)

물음1) 이자율의 변화가 부동산시장에 영향을 미치는 이유를 설명하시오.(5점)

물음2) 이자율의 상승이 부동산시장에 미치는 영향을 4사분면 모형을 통해 설명하시오.(10점)

물음3) 고금리 상황을 감정평가활동에서 어떻게 고려해야 하는지 설명하시오.(15점)

[문제 2] 세계화가 급속히 이루어지고, 산업*기술*영역 간 융복합 추세가 강화되고, 정보통신기술에 기반한 네트워크(network)의 발달에 따른 연결성이 증대되면서 불확실성은 더욱 커져가고 있다. 이처럼 부동산시장환경의 불확실성이 높아짐에 따라 전통적 투자분석기법인 NPV법의 한계를 극복할 대안적 분석기법이 사회적으로 요청되고 있다. 이하 실물옵션과 관련한 다음 물음에 답하시오.(30점)

(1) 부동산투자자의사결정에서 NPV법이 불확실성을 반영하는데 가지는 한계를 설명하라.(10점)

(2) 실물옵션의 개념, 특징, 불확실한 상황에서 적용필요성, 금융옵션과의 차이를 설명하라.(10점)

(3) 실물옵션의 종류를 설명하라.(10점)

【문제 3】 최근 컴퓨터 기술의 발달로 자동가치산정모형(일명 : AVM)의 활용이 증가하고 있다. 이와 관련 물음에 답하시오.(20점)

물음1) 자동가치산정모형의 개념을 설명하고, 전통적인 감정평가3방법과의 관계를 설명하시오.(10점)

물음2) 자동가치산정모형의 활용시 유의사항을 설명하시오(10점)

【문제 4】 윤평가사는 제주도에 소재하는 골프장을 담보목적으로 평가하고 있다. 이 골프장은 3년전 준공된 것으로 당시 1,500억원이 투자되어 조성되었다. 이후 영업을 개시하였으나 영업이익은 적자가 나고 있는 상황이다. 골프장은 용도가 특수하고 대규모 부동산이라 제주도지역내에서 유사 매매사례는 없다고 한다. 이러한 상황에서 적산가액(1,500억이라고 가정)과 수익가액을 시산가액조정하여 최종 평가액을 결정하려 할 때 윤평가사가 검토해야 할 사항에 대해서 논하시오.(10점)

【문제 5】 부동산시장이 침체국면일 때 최유효이용의 판단시 유의사항을 설명하시오.(10점)

【문제 1】 최근 미국 중앙은행이 고물가 상황을 해결하기 위하여 기준금리를 인상하였고, 이로 인해 우리나라를 포함하여 전세계적으로 고금리 현상이 나타나고 있다. 이와 관련하여 다음 물음에 답하시오.(30점)

물음1) 이자율의 변화가 부동산시장에 영향을 미치는 이유를 설명하시오.(5점)

물음2) 이자율의 상승이 부동산시장에 미치는 영향을 4사분면 모형을 통해 설명하시오.(10점)

물음3) 고금리 상황을 감정평가활동에서 어떻게 고려해야 하는지 설명하시오.(15점)

I. 서

II. 물음#1

1. 부동산의 고가성

부동산의 고가성으로 인하여 부동산투자는 단독으로 이루어지기 곤란하므로 저당 등의 금융적 개입이 필요하다. 따라서 부동산의 가치는 자본시장의 이자율과 밀접한 관련을 가지고 있다.

2. 양 시장의 연결고리로서 시장이자율

자본시장과 부동산시장간에 자금의 유입 또는 유출은 양 시장의 수익률의 상대적인 크기에 의해 결정된다. 예를 들어, 부동산시장의 수익률이 자본시장의 수익률인 시장이자율보다 높다면 자본시장에서 부동산시장으로 자금이 유입되게 된다. 즉 양 시장의 연결고리의 역할을 시장이자율이 행하게 된다.

III. 물음#2

1. 4사분면의 개념

1) 제1사분면(임대료 결정)

공간시장의 재고량과 수요곡선이 만나는 점에서 임대료가 결정된다. 단기에 공급(저량)은 거의 고정이므로 수요에 의해서 단기임대료가 정해진다.

2) 제2사분면(자산가치 결정)

임대료와 환원율이 만나 자산가치가 결정된다. 2사분면상 직선의 기울기는 환원율을 의미한다. 환원율은 자본시장의 투자수단과 대체경쟁관계를 이루며 결정된다. 환원율이 상승(기울기 증가)하면 자산가치가 감소한다.

3) 제3사분면(신규건설량 결정)

자산가치와 건설비용이 일치해지는 지점까지 신규건설량이 결정된다. 3사분면상의 직선은 재조달원가곡선을 의미한다. 기본건설비의 존재로 원점에서 떨어진 상태이다. 자산가치가 상승할 수록 더 많은 신규건설이 이루어짐을 알 수 있다.

4) 제4사분면(장기재고저량의 결정)

신규건설량(유량)이 장기재고량(저량)으로 전환되는 곳이다. 4사분면상 직선의 기울기는 감가상각률을 의미한다. <장기재고량 = 기존재고량 + 신규건설량 - 감가상각>이므로 곡선의 기울기가 증가(감가상각률 증가)하면 장기재고량은 감소하게 된다.

2. 부동산시장에 영향

1) 자산시장에 미치는 영향

이자율의 상승은 2사분면에서 환원율의 상승을 야기한다. 이는 부동산가치의 하락을 가져와 결국 3사분면에서 신규 건설량의 감소를 초래하게 된다.

2) 공간시장에 미치는 영향

신규 건설량의 감소는 결국 공간시장에서 장기재고저량의 감소를 야기한다. 이에 따라 공간시장내에서 공급면적이 감소하게 되므로 임대료가 상승하게 된다.

IV. 물음#3**1. 가격제원칙에서 고려****2. 가치형성요인분석에서 고려**

1) 시장분석에서 고려

2) 최유효이용분석에서 고려

3. 감정평가3방법에서 고려

1) 거래사례비교법

화폐시장 또는 자본시장의 이자율이 상승하는 경우 부동산시장내에서 금융부담이 증가하여 각종 부동산거래나 개발활동이 침체된다. 따라서 거래사례의 수집이 어려워진다. 또한 이자율의 변화에 따라 부동산 거래가격의 현금등가액이 변화하므로 사례분석시 고려해야 한다.

2) 원가법

(1) 토지가치에서 고려

이자율의 상승은 사적*공적주체의 금융부담을 증가시켜 부동산과 관련된 금융비용의 증가를 야기한다. 반면 금융활동을 어렵게해 토지에 대한 수요가 감소할 수 있다.

(2) 재조달원가에서 고려

이자율의 상승은 건설과정에서 소요되는 금융비용, 원자재나 인건비 등의 상승을 야기한다. 따라서 재조달원가 산정시 이러한 비용증가를 고려해야 한다. 이런 성격의 가격상승을 비용으로 인한(Cost-push) 인플레이션이라고 부른다.

(3) 감가수정에서 고려

감가수정은 비용과 가치의 차이로 묘사된다. 이자율의 상승은 재조달원가의 상승을 가져오는데 반해 영업경비의 증가로 인해 부동산에서 발생하는 순수익은 감소하게 된다. 따라서 부동산의 가치가 감소하게 되어 비용과 가치의 격차인 감가수정액의 크기가 커진다.

3) 수익환원법

(1) 현금흐름에서 고려

이자율의 변화는 인플레이션에 영향을 미쳐 부동산에서 얻어지는 현금흐름의 크기에 영향을 미친다. 일반적으로 이자율의 상승은 부동산으로부터 기대되는 장래 편익의 감소를 초래한다. 기대되는 편익의 정확한 예상을 위해서는 부동산, 자본, 화폐시장을 통해 얻어질 수 있는 가장 완전한 정보에 기준을 두어야 하고 논리적이고 적절한 방법이 사용되어야 한다.

(2) 할인율에서 고려

할인율은 부동산에서 얻어지는 현금흐름을 현재가하는 율을 말한다. 이러한 할인율은 화폐시장이나 자본시장의 이자율에 기초하고 부동산의 투자위험을 감안하여 결정되므로 이자율의 상승은 할인율의 상승을 야기한다.

4. 시산가액조정시 고려

--

V. 결

--

【문제 2】 세계화가 급속히 이루어지고, 산업*기술*영역 간 융복합 추세가 강화되고, 정보통신기술에 기반한 네트워크(network)의 발달에 따른 연결성이 증대되면서 불확실성은 더욱 커져가고 있다. 이처럼 부동산시장환경의 불확실성이 높아짐에 따라 전통적 투자분석기법인 NPV법의 한계를 극복할 대안적 분석기법이 사회적으로 요청되고 있다. 이하 실물옵션과 관련한 다음 물음에 답하시오.(30점)

- (1) 부동산투자의사결정에서 NPV법이 불확실성을 반영하는데 가지는 한계를 설명하라.(10점)
- (2) 실물옵션의 개념, 특징, 불확실한 상황에서 적용필요성, 금융옵션과의 차이를 설명하라.(10점)
- (3) 실물옵션의 종류를 설명하라.(10점)

I. 서

전통적NPV법은 하나의 시나리오에 의하므로 불확실성 반영에 한계가 있고, 부동산투자의 비대칭적 수익구조나 유연성을 고려하기 곤란하여 이에 대한 대안으로서 실물옵션모형이 제기되고 있다. 실물옵션은 부동산과 같은 실물자산에 결부된 다양한 선택권의 가치라는 점에서 금융옵션과 차이가 있으나 시장환경의 불확실성을 반영할 수 있고 부동산투자의 속성을 반영할 수 있다는 점에서 깊이 연구할 필요성이 있다. 실물옵션은 다양한 기준에 의해 분류되는바 이하 살펴본다.

II. 문#1

1. 불확실성 반영 한계

2. 비대칭적 수익구조 반영한계

3. 유연성 고려불가

Ⅲ. 문#2

1. 실물옵션(Real Options)의 개념

(1) 개념

옵션은 옵션의 소유자에게 옵션의 만기일 또는 만기일 이전에 약정한 행사가격으로 약정한 양의 기초자산을 사거나 팔 수 있게 해주는 권리다. 실물옵션은 금융분야의 옵션가격결정이론을 이론적 기초로 삼고 있다. 따라서 실물옵션의 기본적인 개념은 금융옵션과 동일하다.

(2) 전통적 관점과의 차이

2. 특징(비대칭적 손익구조)

3. 적용필요성

(1) 부동산투자의 불확실성 반영

실물옵션에서는 확률분포가 주는 모든 정보를 활용하여 의사결정을 내릴 수 있다.

(2) 비가역성 반영

부동산투자는 투자된 금액을 쉽게 회수할 수 없다는 비가역성이 있다. 따라서 의사결정자는 적절한 투자시기를 선택할 수 있으므로 이러한 선택가치를 옵션으로 반영할 수 있다.

(3) 유연성

유연성은 의사결정자가 상황에 따라 다양한 전략을 구사할 수 있는 특성을 말한다. 시간의 흐름에 따라 획득할 수 있는 정보의 양과 질은 변화하며, 이를 바탕으로 의사결정자는 실물 옵션을 이용해 상황적응적인 전략을 수립할 수 있다.

4. 금융옵션과의 차이

금융옵션이 주식, 채권, 통화 등 금융자산을 기초자산으로 한 옵션인데 반하여, 실물옵션은 공장, 자동차, 부동산 등과 같은 유형의 실물자산을 기초로 하는데 있다.

<금융옵션과 실물옵션의 비교>		
구 분	금융옵션	실물옵션
만 기	1년 이하의 단기가 많음	투자기회가 상실될때까지
권리의 내용	배타적 권리	하나 이상의 경쟁자의 영향을 받음
기초자산	시장가격이며, 음의 값은 생기지 않음.	미래 기대 현금흐름이고, 음의 값도 발생
행사가격	대부분 정해져 있음.	일정하지 않고, 확률에 따라 달라짐.

<금융옵션과 실물옵션의 가치영향요인의 차이>

금융옵션	실물옵션
주식의 현재가치	기대 현금흐름의 현재가치
행사가격	투자비용
만기까지의 기간	투자기회가 소멸되기까지 기간
주가의 변동성	프로젝트가치의 불확실성
무위험이자율	무위험이자율

IV. 문#3

1. 권리의 종류에 따라

① 콜옵션은 약정한 행사가격으로 기초자산을 살 수 있는 권리이고, ②풋옵션은 약정한 행사가격으로 기초자산을 팔 수 있는 권리다

2. 권리의 행사시기에 따라

유럽형 옵션은 만기가 도래할 경우에만 권리를 행사할 수 있는 옵션이며, 미국형 옵션은 만기가 도래하기 이전이라도 아무 때나 권리를 행사할 수 있는 옵션이다. 이외에도 유럽형과 미국형의 중간 형태인 버뮤다 옵션(Bermudan Option)이 있다. 버뮤다 옵션은 옵션의 만기가 도래하기 전 일정한 기간을 정해 놓고 그 기간 동안 권리를 행사할 수 있는 옵션이다.

3. 권리의 내용에 따라

(1) 연기옵션

현재 보유하고 있는 설비자산이나 토지에 대한 개발시기를 늦출 수 있는 옵션이다.

(2) 단계적 투자옵션

투자 후 상황변화에 따라 후속 투자의 규모나 철수 등에 대한 선택이 가능한 옵션이다,

(3) 규모변경옵션

시장상황이 좋지 경우에는 생산설비를 확장할 수도 있고, 그렇지 않는 경우에는 축소할 수도 있는 옵션이다.

(4) 포기옵션

시장상황이 악화되면 현재의 자산을 재판매시장에서 처분하고 떠날 수 있는 옵션이다.

(5) 전환옵션

생산투입물을 변환하거나, 시장상황에 따라 산출물을 변환시킬 수 있는 옵션이다.

(6) 성장옵션

미래 성장기회 확보를 위해 선행투자가 필수적인 옵션이다.

(7) 복합 연계옵션

독립적으로 옵션이 존재할 경우보다 복합적으로 옵션이 존재할 경우 옵션의 가치가 달라질 수 있는 옵션이다.

V. 결

실물옵션을 활용하면 토지리턴권의 가치나, 재개발시기 결정 등의 부동산의사결정에 유용하게 사용될 수 있다. 또한 실물옵션외에도 동적DCF법이나 시뮬레이션법, 의사결정나무법 등이 불확실성을 고려하는데 사용될 수 있으므로 관련 기법의 연구가 필요하다.

【문제 3】 최근 컴퓨터 기술의 발달로 자동가치산정모형(일명 : AVM)의 활용이 증가하고 있다. 이와 관련 물음에 답하시오.(20점)

물음1) 자동가치산정모형의 개념을 설명하고, 전통적인 감정평가3방법과의 관계를 설명하시오.(10점)

물음2) 자동가치산정모형의 활용시 유의사항을 설명하시오(10점)

I. 서

최근 금융기관이나 중개업체에서 AVM을 활용하고자 하는 시도가 활발히 나타나고 있다. 그러나 잘못된 AVM의 사용은 우리 사회에 경제적으로 큰 피해를 초래할 수 있는바, AVM의 정확한 활용이 필요하다. 따라서 이하 AVM의 개념, 한계점에 대해 논하고, 그 활용상 유의사항에 대해 설명한다.

II. 물음#1

1. 자동가치산정모형의 개념

자동가치산정모형이란 실거래자료, 부동산 가격공시자료 등을 활용하여 토지등 부동산의 가치를 자동으로 추정하는 컴퓨터 프로그램을 말한다.

2. 전통적 3방법과의 관계

1) 전통적 3방법의 의의

부동산가치평가의 전문가인 감정평가사에 의해 행해지는 거래사례비교법, 원가법, 수익환원법을 통한 가치평가를 말한다.

2) AVM의 한계

(1) 가치형성요인의 복잡성

부동산의 가치형성은 복잡하고 다양하여 몇 가지 가치형성요인만을 다루는 AVM만으로는 정확히 가치를 구할 수 없다.

(2) 미래에 대한 예측 불가

또한 부동산의 가치는 단순히 과거의 연장이 아니라 미래에 대한 예상까지 반영해야 하는데, AVM에 투입되는 데이터는 과거의 데이터 뿐이므로 장기적 관점에서 미래에 대한 고려를 할 수 없다.

3. 관계(보조적 수단)

과세관련 평가와 같은 대량평가의 경우에 감정평가법인등은 감정평가의 효율성 제고를 목적으로 자동가치산정모형을 활용할 수 있다. 그러나 위의 내용과 같이 AVM은 전문가적 판단이 배제되어 있고 일정한 한계를 갖기 때문에 감정평가의 보조적 수단으로 활용하여야 한다. 그러므로 자동가치산정모형에 의한 추정가치는 감정평가액으로 볼 수 없다.

Ⅲ. 물음#2

1. 자동가치산정모형의 알고리즘

2. 자동가치산정모형에 사용되는 데이터의 종류 및 범위, 적합성

3. 자동가치산정모형을 통해 산출된 결과물의 적정 여부

IV. 결

강평 참조

【문제 4】 윤평가사는 제주도에 소재하는 골프장을 담보목적으로 평가하고 있다. 이 골프장은 3년전 준공된 것으로 당시 1,500억원이 투자되어 조성되었다. 이후 영업을 개시하였으나 영업이익은 적자가 나고 있는 상황이다. 골프장은 용도가 특수하고 대규모 부동산이라 제주도지역내에서 유사 매매사례는 없다고 한다. 이러한 상황에서 적산가액(1,500억이라고 가정)과 수익가액을 시산가액조정하여 최종 평가액을 결정하려 할 때 윤평가사가 검토해야 할 사항에 대해서 논하시오.(10점)

I. 문제의 소재

적산가액은 1,500억원이나 수익가액은 현재 영업이익이 적자이므로 음(-)의 가액이 나오는 상황에서 시산가액조정이 문제된다.

II. 시산가액 조정기준 검토

①사용된 자료와 평가대상의 적절성, 사용된 평가방법과 평가목적의 적절성 ②사용된 자료의 정확성, 계산의 정확성, 수정의 정확성 ③각 방식에 사용된 자료가 얼마나 풍부한 증거에 의해서 뒷받침되고 있는가 등이 조정기준이 된다. 본건 평가의 목적이 담보평가이므로 원가법에 의한 적산가액에 상대적 신뢰성이 더 높게 인정된다.

III. 장래 수익의 예측필요

음(-)의 현금흐름의 원인이 ①영업초창기 계속적인 설비투자로 인한 것인지 ②골프장업계의 구조적인 쇠퇴, 경쟁심화로 인한 것인지 ③일시적인 경기침체로 인한 것인지 ④대상부동산의 개별요인 열세 때문인지 등 그 원인을 분석해야 한다. 만약 일시적인 적자라면 장래 정상 수익을 반영하여 정상평가 가능하나, 구조적*장기적 적자라면 수익가액의 산정이 불가능하다.

IV. 평가목적 고려 필요

본건 평가가 담보목적이므로 원칙적으로 적산가액에 중점을 두어 결정한다. 다만 일시적인 적자상태라면 장래 예상수익을 안정화하여 정상평가할 수 있을 것이나, 구조적*장기적 적자라면 적산가액의 신뢰성도 인정받기 어렵고 청산가액 정도로 평가하는 것이 옳바를 것이다.

【문제 5】 부동산시장이 침체국면일 때 최유효이용의 판단시 유의사항을 설명하시오.(10점)**I. 침체국면의 시장특성**

부동산경기가 하강하여 거래가 한산하고 부동산가격이 하락하고 있는 국면을 말한다. 이 국면에서는 매수자중심시장이 되고 과거 거래가격은 새로운 거래의 상한가를 이룬다.

II. 경제적 타당성 판단시

시장위험의 증가에 따라 위험프리미엄을 반영한 할인율이 상승하고 예상수익이 감소함에 따라 시장침체에 따라 개발대안의 경제적 타당성이 부정적으로 전환될 수 있다. 따라서 보다 보수적인 관점에서 경제성 분석이 행할 필요가 있다.

III. 과대개량 부동산 발생

과거 호황국면에서는 적절한 규모의 부동산이었을지라도 경기침체에 따라 과대개량된 부동산으로 전환되어 감가가 발생할 수 있다. 따라서 시설규모의 물리적*법률적 적합성 뿐만 아니라 경제상황에 따른 적절성을 면밀히 판단해야 한다.

IV. 중도적 이용의 장기화

장래 최유효이용이 도래할 것을 기대하고 현재 일시적인 이용에 할당되는 상황을 중도적이용이라고 한다. 시장침체에 따라 장래 최유효이용의 예상수익은 감소하고 예상비용은 증가하므로 그 도래시기가 장기화된다. 따라서 현재 이용이 상당기간 최유효이용으로서 지속될 수 있음을 유의한다.

2024년도 제35회 감정평가사 제2차 국가자격시험 문제지

교시	시험과목	시험시간	수험번호	성명
2교시	감정평가이론	100분		

【문제 1】 최근 영업권평가에 대한 사회적 관심이 높아지고 있다. 이하 관련 물음에 답하시오.(40점)

물음1) 영업권의 개념과 발생원인, 영업권의 가치를 결정하는 중요한 요인 3가지에 대해서 설명하시오.(10점)

물음2) 감정평가3방법에 의한 영업권의 평가방법을 설명하시오.(10점)

물음3) 영업권의 가치를 아래 산식에 따라 평가한다고 할 때, 투하자본의 개념과 산정방식에 대해서 설명하고 영업부채가 투하자본에 포함되지 않는 이유를 설명하시오.(10점)

$$\text{영업권의 가치} = \text{영업관련 기업가치} - \text{투하자본}$$

물음4) 영업권의 가치평가지 유의사항에 대해서 설명하시오.(10점)

【문제 2】 감정평가사법 제7조에서는 <감정평가서의 심사 등>에 대해서 규정하고 있다. 이하 관련 물음에 답하시오.(35점)

물음1) 동법 제7조제1항의 <적정성 심사>와 동조 제3항의 <적정성 검토>의 차이점을 설명하시오.(10점)

물음1) 동법 제7조제1항의 <적정성 심사>와 동법 제8조의 타당성조사의 차이점을 설명하시오.(10점)

물음2) 동법 제7조제1항의 <적정성 심사>와 토지보상법 시행규칙 제16조제4항에서 규정하고 있는 <보상평가서 심사>와 차이점을 설명하시오.(10점)

물음3) 심사자의 직업윤리와 법적책임에 대해서 설명하시오.(5점)

【문제 3】 아래 사안에서 피수용자 A씨의 질의에 대해서 적절한 답변을 제시하시오.(25점)

질의사항> 피수용자 A씨는 나대지 100㎡을 소유하고 있다. A씨는 몇 년 전 이 토지를 매입하면서 매입가격에 참고하기 위하여 B감정평가법인에 일반거래(시가참고)목적의 시장가치평가를 의뢰하였고, 그 당시 B감정평가법인은 공시지가기준법을 적용하여 200,000원/㎡으로 평가한 바 있다.

그런데 이번에 A씨 토지를 포함하여 일대에 대규모 개발사업이 발표되면서 인근 토지시세가 급등하였는데, 정작 A씨에게 통지된 A씨 토지의 보상평가액은 190,000원/㎡이었다.(C감정평가법인이 토지소유자 추천 평가법인이었다고 한다.) 이에 A씨는 C감정평가법인에 다음의 사항에 대해서 질의하였다.

(물음1) 동일한 토지에 대해서 어떻게 시장가치와 보상평가액이라는 서로 다른 2개의 가치결론이 도출될 수 있는지?(10점)

(물음2) 공시지가기준법이라는 동일한 평가방법을 적용했는데 왜 시장가치와 보상평가액이 서로 다르게 도출된 것인지?(10점)

(단, 단순한 시간적 격차에 따른 지가의 변동요인은 배제한다.)

(물음3) 보상평가지 그 밖의 요인보정에 어떤 요건을 갖춘 거래사례 등을 적용하였는지?(5점)

【문제 4】 공동주택 재건축사업의 시행시 미동의자에 대한 매도청구 및 시가(時價)의 개념에 대해 약술하시오.(10점)

문1> 최근 영업권평가에 대한 사회적 관심이 높아지고 있다. 이하 관련 물음에 답하시오.(40점)

물음1) 영업권의 개념과 발생원인, 영업권의 가치에 영향을 미치는 중요한 요인에 대해서 설명하시오.(10점)

물음2) 감정평가3방법에 의한 영업권의 평가방법을 설명하시오.(10점)

물음3) 영업권의 가치를 아래 산식에 따라 평가할 때, 투하자본의 개념과 산정방식에 대해서 설명하고 영업부채가 투하자본에 포함되지 않는 이유를 설명하시오.(10점)

$$\text{영업권의 가치} = \text{영업관련 기업가치} - \text{투하자본}$$

물음4) 영업권의 가치평가지 유의사항에 대해서 설명하시오.(10점)

I. 서

최근 정보화 사회가 발전됨에 따라 기업가치에서 무형자산의 비중이 점차 커지게 되었다. 따라서 대표적 무형자산인 영업권의 정확한 가치평가가 중요해졌다. 영업권은 어떤 기업이 누리는 초과이익의 현가합으로 정의되기 때문에 수익환원법에 의한 평가가 가장 적합하다. 다만 영업권은 기업의 영업활동과 관련하여 발생한 것이기 때문에 영업권의 가치평가지 비 영업가치는 제외되어야 하며, 투하자본 산정시에 영업부채는 비이자부 부채로서 실질적으로 자금의 투자성격이 아니므로 제외되어야 한다. 따라서 영업권의 평가시에는 이러한 내용에 유의하여 정확한 평가를 하여야 한다.

II. 물음#1

1. 개념

영업권이란 대상 기업이 경영상의 유리한 관계 등 배타적 영리기회를 보유하여 같은 업종의 다른 기업들에 비하여 초과수익을 확보할 수 있는 능력으로서 경제적 가치가 있다고 인정되는 권리를 말한다.

2. 발생원인

영업권은 타 업체와 차별적인 우수한 경영능력, 효율적 인적 구성, 대외적 신인도, 입지적 우위 등으로 인하여 발생한다.

3. 중요한 요인

1) 초과수익

영업권은 특정기업이 동종 산업에 종사하는 타 기업과 비교하여 정상적인 투자수익률 이상의 이익을 획득할 수 있는 초과이익 창출능력 즉, 초과이익력을 화폐가치로 표시한 것이다. 따라서 초과수익의 크기가 커질수록 영업권의 가치도 커진다.

2) 계속성

영업권가치의 결정에는 초과수익력이 장래 얼마나 계속될 것인가를 고려할 필요가 있다. 초과수익이 크고 영속할수록 영업권의 가치는 크지만 반면 초과수익이 클수록 경쟁을 일으키기 쉬워 어느 시점에 가면 초과수익이 소멸하게 된다.

3) 이전성

초과수익의 이전성이란 영업권을 계승한 자에게 초과 수익력이 옮겨가는 정도를 말하며, 영업권의 가격을 결정하는데 기준이 되는 초과수익력은 양도 후의 초과 수익력을 말한다. 초과수익의 이전성이 높을수록 영업권의 가치는 높아진다.

Ⅲ. 물음#2

1. 수익환원법

1) 영업가치에서 투자자본을 차감하는 방법

- ① 영업가치는 기업가치에서 비영업가치를 제외한 것을 말한다. 영업가치는 영업부문에서 발생하는 FCFF(잉여현금흐름)을 WACC(가중평균자본비용)으로 환원하여 구한다.
- ② 투자자본은 영업자산에서 영업부채를 차감하여 산정한다.
- ③ 이 방법은 투자자본의 이상의 영업가치가 창출된다면 그 초과분을 영업권의 가치로 보고 평가하는 방법이다.

2) 초과수익환원법

대상 기업이 달성할 것으로 예상되는 지속가능기간의 초과수익을 현재가치로 할인하거나 환원하는 방법이다. 이 방법은 영업권의 정의에 가장 부합하며 영업권만을 단독으로 감정평가할 때 기업가치와 영업권을 제외한 자산의 가치를 모두 산정해야 하는 잔여방식을 활용한 방식에 비해 상대적으로 간단하다는 장점이 있다. 이때 초과이익이란 매출의 증가뿐만 아니라 비용의 감소 또는 투자의 감소 등을 모두 포괄하는 개념이다.

2. 거래사례비교법

- ① 영업권이 다른 자산과 독립하여 거래되는 관행이 있는 경우에는 같거나 비슷한 업종의 영업권만의 거래사례를 이용하여 대상 영업권과 비교하는 것이다.
- ② 영업권을 포함한 기업전체에 대한 거래사례가 있는 경우 영업권만의 거래가격을 추출한 후, 거래사례비교법을 적용하는 방법이다.
- ③ 상장기업의 경우에는 시장에서 거래가 되고 있는 것으로 볼 수 있는 바, 해당 정보를 참고하여 영업권만의 가격을 구한 후 거래사례비교법을 적용하는 방법이다.

3. 원가법

- ① 기준시점에서 새로 취득하기 위해 필요한 예상비용에서 감가요인을 파악하고 그에 해당하는 금액을 공제하는 방법과 ② 대상 무형자산의 취득에 든 비용을 물가변동률 등에 따라 기준시점으로 수정하는 방법이 있다. ③ 이는 대상 영업권을 기회비용의 측면에서 접근하여 파악하는 것으로, 영업권을 감정평가하는 경우에는 해당 영업권 구축에 소요되는 기간 동안에 취득할 수 있었던 상대적 경제적 이유로 산정한다.

IV. 물음#3

1. 투하자본의 개념

투하자본이란 기업 소유재산, 공장, 설비, 재고 및 기타 자산을 포함하여 회사운영에 투자한 금액이다.

2. 산정방법

1) 자금의 조달관점

자본총계와 외부차입금의 합계로 구할 수 있다. 이때 부채는 단기*장기를 불문하고 모든 이자부 부채가 포함된다.

2) 자금의 사용관점

① 영업자산총계에서 영업부채(비이자부 부채)를 차감하여 산정한다. ② 영업자산총계에는 비사업용자산은 포함되지 않는다. ③ 영업부채란 유동부채, 비유동부채의 개념과는 관계가 없으며 영업활동에 따라 발생하는 외상매입금, 미지급금 등의 비이자부 부채를 의미한다.

3. 영업부채가 포함되지 않는 이유

영업부채는 영업자산 중 일부 자산 (주로 외상매출금, 재고자산 등)을 조달하는데 사용되는 것으로 영업부채를 통하여 조달된 영업자산은 영업부채 만큼 조달비용 (자본수익률, 이자율)의 부담 없이 조달이 가능하기 때문에 영업자산의 총계에서 영업부채 만큼을 차감하여 투하자본을 산정한다.

V. 물음#4

1. 적정 운전자본의 판단문제

개인사업자의 경우 해당 사업체에서 영업이익 내지는 본인의 근로소득에 해당하는 부분을 임의로 인출한다. 이 경우 향후 영업부채의 상환에 소요될 부분까지 과다하게 인출하는 경우나 과소하게 인출하여 영업에 소요될 운전자본을 초과하여 보유하는 경우 이를 적절하게 판단하여 투하자본을 산정해야 한다.

2. 투하자본의 현재가치 판단

평가시 적용되어야 할 투하자본은 궁극적으로 제시받은 재무상태표상의 계정 합계액이 아니라 평가시점의 현재가치가 되어야 한다. 비유동자산의 현재가치가 적정하게 반영되지 않으면 유형자산(ex.토지, 건물 등)의 가치변동분이 영업권가액으로 이전되는 결과가 발생하게 된다.

3. 초과이익의 지속성 판단

영업권의 가치는 초과이익의 지속성에 의해 결정된다. 따라서 현재의 초과이익이 향후 얼마나 지속될 수 있을 것인지, 경쟁자의 출현가능성, 시장환경의 변화 등에 대해서 면밀히 검토해야 한다.

4. 기타

영업권은 시장에서 거래의 객체로 인정되고는 있으나, 법률적인 보호는 없음에 유의하여야

한다. 또한 기업회계상으로는 자가창설영업권은 인정되지 않고 있으며, 외부에서 유상으로 매입한 매입영업권에 대하여만 무형자산으로 인식된다는 점에 유의해야 한다.

VI. 결

이론적*실무적으로 영업권은 수익환원법에 의해서 평가하는 것이 가장 적절하다. 그런데 수익환원법을 적용하기 위해서는 깊은 회계적*재무적 소양이 필요하다. 따라서 감정평가사에게도 이러한 분야에 대한 전문지식의 함양이 필요하다. 또한 정확한 평가를 위해서 관련 거래사례, 수익자료, 시장자료의 체계적인 구축이 필요하다.

문2> 감정평가사법 제7조에서는 <감정평가서의 심사 등>에 대해서 규정하고 있다. 이하 관련 물음에 답하시오.(35점)

물음1) 동법 제7조제1항의 <적정성 심사>와 동조 제3항의 <적정성 검토>의 차이점을 설명하시오.(10점)

물음2) 동법 제7조제1항의 <적정성 심사>와 동법 제8조의 타당성조사의 차이점을 설명하시오.(10점)

물음3) 동법 제7조제1항의 <적정성 심사>와 토지보상법 시행규칙 제16조제4항에서 규정하고 있는 <보상평가서 심사>와 차이점을 설명하시오.(10점)

물음4) 심사자의 직업윤리와 법적책임에 대해서 설명하시오.(5점)

I. 서

생략

II. 물음#1

1. 필수여부 및 적용대상

2. 시기

①적정성 심사는 감정평가서 발급 이전에 이루어지나 ②적정성 검토는 감정평가서 발급 이후에 이루어진다.

3. 요청자

①적정성 심사는 별도의 요청자가 없으나 ②적정성 검토는 의뢰인 및 관계 기관 등의 요청에 의해 진행된다.

4. 업무담당자

①적정성 심사는 같은 법인 내 다른 감정평가사가 심사를 수행하나 ②적정성 검토는 다른 감정평가법인등에 속한 감정평가사가 수행한다.

5. 사후처리

①적정성 심사는 필요한 경우 수정*보완 의견을 제시할 수 있으나 ②적정성 검토는 이에 대한 관련 규정이 없다.

III. 물음#2

1. 목적

①적정성 심사는 감정평가가 감척*실무기준 등을 준수하여 이루어진 것인지를 심사하나 ②타당성 조사는 감정평가법인등을 지도*감독하기 위한 목적이다.

2. 필수여부

①적정성 심사는 필수적 절차이나 ②타당성 조사는 임의적 절차이다.

3. 시기

①적정성 심사는 감정평가서 발급 이전에 이루어지나 ②타당성 조사는 감정평가서 발급 이후에 이루어진다.

3. 요청자

①적정성 심사는 별도의 요청자가 없으나 ②타당성 조사는 국토교통부 장관 직권 또는 관계 기관의 요청에 의해 진행된다.

4. 업무담당자

①적정성 심사는 같은 법인 내 다른 감정평가사가 심사를 수행하나 ②타당성 조사는 한국부동산원이 수행한다.

5. 사후처리

①적정성 심사는 필요한 경우 수정·보완 의견을 제시할 수 있으나 ②타당성 조사결과 타당성이 결여되었다고 인정되는 경우에는 조사결과를 바탕으로 징계여부를 심의할 수 있다.

IV. 물음#3

1. 심사자

2. 심사사항

①적정성 심사는 감칙이나 실무기준 등의 준수여부를 심사하나 ②보상평가서 심사는 보상평가서의 위산·오기 여부, 토지보상법이 정하는 바에 따라 대상물건이 적정하게 평가되었는지 여부, 비교 대상이 되는 표준지의 적정성 등 대상물건에 대한 평가액의 타당성 등에 대하여 심사한다.

V. 물음#4

1. 직업윤리

1) 감정평가사법 제4조 2항

감정평가사는 공공성을 지닌 가치평가 전문직으로서 공정하고 객관적으로 그 직무를 수행한다고 규정하여 감정평가사의 기본적인 직업윤리를 규정하고 있다.

2) 감정평가사법 제7조 2항

동조에서 심사자는 신의와 성실로서 공정하게 심사해야 한다고 규정하여 특히 심사자의 직업윤리를 규정하고 있다.

2. 법적책임

감정평가사법 제39조 3의2에서는 심사자가 동법 제7조제2항을 위반하여 고의 또는 중대한 과실로 잘못 심사한 경우에는 징계할 수 있다고 규정하고 있다. 이 경우 가능한 징계의 종류는 등록의 취소, 2년 이하의 업무정지, 견책이다.

VI. 결

생략

동법 제7조제1항의 <적정성 심사> : 감정평가법인

동조 제3항의 <적정성 검토> : 감정평가법인등

<보상평가서 심사> : 감정평가업에 종사

문3> 아래 사안에서 피수용자 A씨의 질의에 대해서 적절한 답변을 제시하시오.(25점)

질의사항> 피수용자 A씨는 나대지 100㎡를 소유하고 있다. A씨는 몇 년 전 이 토지를 매입하면서 매입가격에 참고하기 위하여 B감정평가법인에 일반거래(시가참고)목적의 감정평가를 의뢰하였고, 그 당시 B감정평가법인은 공시지가기준법을 적용하여 200,000원/㎡으로 평가한 바 있다. 그런데 이번에 A씨 토지를 포함하여 일대에 대규모 개발사업이 발표되면서 인근 토지시세가 급등하였는데, 정작 A씨에 통지된 A씨 토지의 보상평가액은 190,000원/㎡이었다.(C감정평가법인이 토지소유자 추천 평가법인이었다고 한다.) 이에 A씨는 C감정평가법인에 다음의 사항에 대해서 질의하였다.

(물음1) 동일한 토지에 대해서 어떻게 시장가치와 보상평가액이라는 서로 다른 2개의 가치결론이 도출될 수 있는지?(10점)

(물음2) 공시지가기준법이라는 동일한 평가방법을 적용했는데 왜 시장가치와 보상평가액이 서로 다르게 도출된 것인지?(10점)

(물음3) 보상평가시 그 밖의 요인보정에 어떤 요건을 갖춘 거래사례 등을 적용하였는지?(5점)

I. 서

최근 일반국민들의 권리의식이 높아짐에 따라 보상평가에 대한 소송도 증가하고 있다. 이러한 소송제기의 주된 이유는 토지의 시장가치에 비해 보상평가액이 낮다고 주장하는 것이다. 그러나 시장가치는 당해 공익사업으로 인한 가격변동을 포함하지만, 보상평가액은 이를 배제하는 등 평가상 차이점이 있어, 양자가 일치하지 않는 것이 타당하다. 다만 일반국민의 입장에서 이에 대해 정확히 이해하지 못할 수 있고, 이로 인해 소송남발이 이루어질 우려가 있으므로, 시장가치와 보상평가액의 차이점에 대해 논의하는 것은 매우 중요하므로 이하 관련 내용을 검토한다.

II. 물음#1

1. 가치다원론의 개념

가치의 다원적 개념이란 동일 부동산에 대해 평가의 목적*관점*조건(대상 부동산의 종류*성격*위치)에 따라서 가치가 다양하게 파악된다는 것이다.

2. 가치다원론의 근거

부동산은 용도의 다양성으로 인해 소유자*이용자의 요구에 따라 다양한 용도로의 활용이 가능 하며, 또한 용도의 전환*경합*병존이 이루어진다. 각 용도마다 사용*수익이 달라지므로 그에 맞는 다양한 가격이 형성된다.

3. 사안의 경우

일반거래목적의 시장가치평가는 대상 물건의 경제적 가치를 일반적인 경제원칙에 따라 구하는 것이다. 그러나 보상평가는 법정평가로서 법에서 정해진 방법대로 평가해야 한다. 따라서 동일한 물건이라도 평가목적에 따라 서로 다른 가치가 구해지며, 오히려 이렇게 각 평가목

적에 맞는 가치를 구함으로써 감정평가의 경제적*정책적 기능을 실현할 수 있게 된다.

Ⅲ. 물음#2

1. 개요

2. 당해 공익사업으로 인한 가격변동의 배제방법

1) 적용 공시지가의 선택

- ① 사업인정 전 협의에 의한 취득의 경우에 제1항에 따른 공시지가는 해당 토지의 가격시점 당시 공시된 공시지가 중 가격시점과 가장 가까운 시점에 공시된 공시지가로 한다.
- ② 사업인정 후의 취득의 경우에 제1항에 따른 공시지가는 사업인정고시일 전의 시점을 공시기준일로 하는 공시지가로서, 해당 토지에 관한 협의의 성립 또는 재결 당시 공시된 공시지가 중 그 사업인정고시일과 가장 가까운 시점에 공시된 공시지가로 한다.
- ③ 다만, 공익사업의 계획 또는 시행이 공고되거나 고시됨으로 인하여 취득하여야 할 토지의 가격이 변동되었다고 인정되는 경우에는, 해당 공고일 또는 고시일 전의 시점을 공시기준일로 하는 공시지가로서 그 토지의 가격시점 당시 공시된 공시지가 중 그 공익사업의 공고일 또는 고시일과 가장 가까운 시점에 공시된 공시지가로 한다.

2) 비교표준지 선정

공익사업시행지구 내 표준지를 선정하는 것을 원칙으로 한다. 가장 근접하여 비교가능성이 높은 표준지를 비교표준지로 선정하여 보상평가의 정확성을 높일 수 있기 때문이다.

3) 시점수정

원칙적으로 비교표준지가 소재하는 시*군*구의 용도지역별 지가변동률을 적용한다. 다만 이것이 해당 공익사업으로 인하여 변동된 경우에는 해당 공익사업과 관계없는 인근 시·군 또는 구의 지가변동률을 적용한다.

4) 그 밖의 요인 보정

시장가치 평가시에는 당해 공익사업으로 인한 가격변동과 다른 공익사업으로 인한 가격변동을 모두 반영한다. 그러나 보상평가시에는 당해 공익사업으로 인한 가격변동은 배제해야 한다.

5) 공법상 제한의 고려

- ① 공법상 제한을 받는 토지에 대하여는 제한받는 상태대로 평가한다. 다만, 그 공법상 제한이 당해 공익사업의 시행을 직접 목적으로 하여 가하여진 경우에는 제한이 없는 상태를 상정하여 평가한다.
- ② 당해 공익사업의 시행을 직접 목적으로 하여 용도지역 또는 용도지구 등이 변경된 토지에 대하여는 변경되기 전의 용도지역 또는 용도지구 등을 기준으로 평가한다.

IV. 물음#3

1. 참작할 수 있는 사례

그 밖의 요인을 보정하는 경우에는 대상토지의 인근지역 또는 동일수급권 안의 유사지역의 정상적인 거래사례나 보상사례를 참작할 수 있다. 다만 보상사례의 경우 해당 공익사업에 관한 것은 제외한다.

2. 사례의 요건

① 용도지역등 공법상 제한사항이 같거나 비슷할 것, ② 실제 이용상황 등이 같거나 비슷할 것, ③ 주위환경 등이 같거나 비슷할 것, ④ 적용공시지가의 선택기준에 적합할 것이 요구된다. 다만, 제4호는 해당 공익사업의 시행에 따른 가격의 변동이 반영되어 있지 아니하다고 인정되는 사례의 경우에는 적용하지 아니한다.

3. 보상선례의 시간적 요건

① 사업인정 전의 협의에 의한 취득의 경우에는 해당 토지의 기준시점 이전의 것, ② 사업인정 후의 취득의 경우에는 사업인정고시일 이전의 것, ③ 해당 공익사업의 계획 또는 시행이 공고되거나 고시됨에 따라 취득하여야 할 토지의 가치가 변동되었다고 인정되는 경우에는 해당 공고일 또는 고시일 이전의 것을 선정해야 한다. 다만, 해당 공익사업의 시행에 따른 가치의 변동이 반영되어 있지 아니하다고 인정되는 사례의 경우에는 위의 시간적인 요건은 적용하지 아니한다.

V. 결

생략

문4> 공동주택 재건축사업의 시행시 미동의자에 대한 매도청구 및 시가(時價)의 개념에 대해 약술하시오.(10점)

I. 매도청구의 개념

1. 매도청구의 대상자

1) 도정법 제64조 : ① 조합설립에 동의하지 않은 자, ② 사업시행자의 지정에 동의하지 않은 자, ③건축물 또는 토지만 소유자한 자

2) 도정법 제73조 : ①분양신청을 하지 아니한 자, ②분양신청기간 종료 이전에 분양신청을 철회한 자, ③분양신청을 할 수 없는 자, ④인가된 관리처분계획에 따라 분양대상에서 제외된 자

3) 도정법 제39조 : 투기과열지구지구 내에서 조합설립인가 후 해당 정비사업의 건축물 또는 토지를 양수한 자

4) 그 외 정관 및 판례 : ① 조합원분양계약 부체결자, ② 조합원 제명요건을 충족하는 자

2. 매도청구

사업시행자가 위 경우에 해당하는 자에게 건축물 또는 토지의 소유권과 그 밖의 권리를 매도할 것을 민사소송으로 청구하는 것을 말한다

II. 시가(時價)의 개념

1. 개념(판례의 태도)

매도청구권이 행사된 당시의 토지나 건물의 객관적 거래가격으로서, 노후되어 철거될 상태를 전제로 하거나 주택재건축사업이 시행되지 않은 현재의 현황을 전제로 한 거래가격이 아니라 그 토지나 건물에 관하여 주택재건축사업이 시행된다는 것을 전제로 하여 토지나 건축물을 평가한 가격, 즉 재건축으로 인하여 발생할 것으로 예상되는 개발이익이 포함된 가격을 말한다."

2. 시가의 개념과 관련된 주요 문제

①해당 재건축사업이 완료된 경우를 상정하는 것이 아니라, 기준시점 당시에 현실화*구체화된 개발이익 만을 반영하여야 한다. ②해당 재건축사업이 시행되어 각종 기반시설이 설치된 상태를 전제로 하는 것이 아니다. ③해당 재건축사업으로 인해 예상되는 개발이익을 별도로 감안해야 하는 것은 아니다.

제64조(재건축사업에서의 매도청구)

① 재건축사업의 사업시행자는 사업시행계획인가의 고시가 있는 날부터 30일 이내에 다음 각 호의 자에게 조합설립 또는 사업시행자의 지정에 관한 동의 여부를 회답할 것을 서면으로 촉구하여야 한다.

1. 제35조제3항부터 제5항까지에 따른 조합설립에 동의하지 아니한 자

2. 제26조제1항 및 제27조제1항에 따라 시장·군수등, 토지주택공사등 또는 신탁업자의 사업시행자 지정에 동의하지 아니한 자

② 제1항의 촉구를 받은 토지등소유자는 촉구를 받은 날부터 2개월 이내에 회답하여야 한다.

③ 제2항의 기간 내에 회답하지 아니한 경우 그 토지등소유자는 조합설립 또는 사업시행자의 지정에 동의하지 아니하겠다는 뜻을 회답한 것으로 본다.

④ 제2항의 기간이 지나면 사업시행자는 그 기간이 만료된 때부터 2개월 이내에 조합설립 또는 사업시행자 지정에 동의하지 아니하겠다는 뜻을 회답한 토지등소유자와 건축물 또는 토지만 소유한 자에게 건축물 또는 토지의 소유권과 그 밖의 권리를 매도할 것을 청구할 수 있다.

2024년도 제35회 감정평가사 제2차 국가자격시험 문제지

교시	시험과목	시험시간	수험번호	성명
2교시	감정평가이론	100분		

[문제 1] 최근 미국 중앙은행의 기준금리 인상으로 전 세계적으로 고금리기조가 이어지고 있다. 이에 따라 우리나라의 부동산 경기가 침체한 상황에 있다. 이하 관련 물음에 답하시오.

- (1) 부동산 경기 침체국면의 시장특징에 대해서 설명하시오.(10점)
- (2) 침체국면에서 감정평가3방법 적용시 유의사항을 설명하시오.(10점)
- (3) 이러한 상황하에서 감정평가사 甲이 어떤 지식산업센터 중 1개 호실을 담보목적으로 감정평가하고 있다. 본 지식산업센터는 부동산경기 불황으로 인하여 미분양률과 공실률이 매우 높고, 매매가격이 분양가를 하회하고 있다고 한다. 본 감정평가의 시산가액 조정시 고려사항에 대해서 설명하시오.(10점)

[문제 2] 부적정처리폐기물이 매립된 토지의 보상평가방법에 대해서 서술하시오.(30점)

- (1) 부적정처리폐기물 매립에 따른 토지이용의 저해정도가 경미한 경우와 심한 경우에 평가방법을 각각 설명하시오.(15점)
- (2) 폐기물처리비용 상당액이 해당 토지가액을 초과하는 경우의 평가방법에 대해서 설명하시오.(5점)
- (3) 부적정처리폐기물과 토양오염물질이 같이 매립된 토지의 평가방법에 대해서 설명하시오.(5점)
- (4) 부적정처리폐기물이 매립된 토지의 보상평가시 유의사항에 대해서 설명하시오.(5)

[문제 3] 우리 감정평가 관련 법령에서 ‘시가’란 시가(時價)로 사용되기도 하고 시가(市價)로 사용되기도 한다. 이하 다음 물음에 답하시오.(20점)

- (1) 시가(時價)와 시가(市價)의 개념을 비교하시오.(5점)
- (2) [토지보상법]상 보상원칙이 시가(時價)보상인지 시가(市價)보상인지 설명하시오.(5점)
- (3) 시가(市價)와 ①[감정평가에 관한 규칙]의 시장가치, ②[부동산 가격공시에 관한 법률]의 적정가격의 차이점에 대해서 설명하시오.(10점)

[문제4] 토지소유자 甲은 자신의 토지에 대한 토지보상금이 낮다고 항의하고 있다. 甲의 주장에 따르면 토지보상법 시행규칙 제18조제1항에서 시산가액조정에 대해서 규정하고 있는데, 해당 보상평가에서는 토지에 대해 공시지가기준법만을 적용하고 타방법에 의한 시산가액조정을 하지 않아 위법하다고 주장하고 있다. 이러한 주장에 대한 답변을 서술하시오.(10점)

[문제5] 공시지가기준법 적용시 행하는 그 밖의 요인 보정과 시산가액 조정의 차이에 대해서 설명하고, 토지의 감정평가시 양자의 적용관계에 대해 설명하시오.(10점)

<4회차>

1. 최근 미국 중앙은행의 기준금리 인상으로 전 세계적으로 고금리기조가 이어지고 있다. 이에 따라 우리나라의 부동산 경기가 침체한 상황에 있다. 이하 관련 물음에 답하시오.

(1) 부동산 경기 침체국면의 시장특징에 대해서 설명하시오.(10점)

(2) 침체국면에서 감정평가3방법 적용시 유의사항을 설명하시오.(10점)

(3) 이러한 상황하에서 감정평가사 甲이 어떤 지식산업센터 중 1개 호실을 담보목적으로 감정평가하고 있다. 본 지식산업센터는 부동산경기 불황으로 인하여 미분양률과 공실률이 매우 높고, 매매가격이 분양가를 하회하고 있다고 한다. 본 감정평가의 시산가액 조정시 고려사항에 대해서 설명하시오.(10점)

I. 서
생략

II. 물음#1

- ① 불황하에서 계속적인 경기하강이 진행되는 부동산 시장이다.
- ② 하향시장에서는 부동산가격이 하락하고 거래가 거의 일어나지 않으며, 금리가 높아 부동산을 소유하는 것이 하나의 부담이 된다.
- ③ 일반경기의 불황과 병행할 경우에는 건축활동이 둔화되고 공가율이나 공실률이 증가한다. 이 국면이 장기화되면 규모가 큰 호화주택, 신개발지역의 택지, 기타 불요불급한 부동산 등은 훨씬 큰 타격을 받는다.
- ④ 하향시장 전 단계인 후퇴시장의 기간이 짧고 지역에 따라서 과열경기를 경험해 온 곳 일수록 그 경기는 훨씬 깊은 불황을 맞게 된다.
- ⑤ 회복시장의 전 국면의 시장으로 경기회복의 가능성을 내포한다.
- ⑥ 과거의 사례가격은 현재의 시점에 있어서 상한가가 되기도 한다.
- ⑦ 부동산전문활동에 있어서 매수인 중시화 현상이 더 커진다.
- ⑧ 건축허가 신청건수는 상당히 저하된다.
- ⑨ 과열투기 후에 이 국면으로 곧바로 이어질 경우에는 소위 경기의 흐름을 잘 탄자와 못 탄자의 상대적 불평등이 사회문제화되기도 한다.

III. 물음#2

1. 거래사례비교법

1) 사례선택시

침체국면에서는 거래가 감소하여 사례의 수집이 어려워진다. 또한 수집된 거래사례에 급매 등의 사정이 개입되어 있을 가능성이 높다.

2) 시점수정시

하강국면에서는 경기저점을 파악하여 저점 이전은 하강의 변동률을, 저점 이후에는 상승의 변동률을 채용하는 등 각 기간을 세분화하여 각각 다른 변동률을 채용한다.

3) 요인비교시

경기침체가 부동산시장에 미치는 영향을 지역마다 같은 지역내에서도 개별 부동산마다 다를 수 있다. 따라서 지역분석 및 개별분석을 통하여 이자율, 공실률, 각종 경제변수의 변화가 지역의 표준적 이용과 최유효이용에 미치는 영향을 파악해야 한다.

2. 원가방식

1) 재조달원가 산정시

재조달원가는 부동산경기의 각 국면에 영향을 받으므로 각 국면에 따라 건축비지수의 변동 등을 파악해야 한다. 재조달원가는 기준시점 현재의 신축원가이기 때문에 신축한지 오래 경과되었을 경우 신축당시와 기준시점 현재간 국면을 달리할 수 있으므로 특히 유의해야 한다.

2) 감가수정시

호황기에 지어진 건축물들이 경기침체시에는 과대개량 부동산이 될 수 있으므로, 이에 대한 기능적 감가의 크기를 파악해야 한다. 또한 시장수요의 감소로 인한 경제적 감가가 발생할 수 있다.

3. 수익방식

1) 순수익 산정시

경기순환의 각 국면이 현재 어떤 국면이고 장래 어떻게 변동될 것인가 예측하여 순수익을 예측하여야 한다.

2) 환원율 산정시

환원율은 지가와 역관계에 있으므로 경기순환의 각 국면에 따라 적정하게 조정하여야 한다. 즉 하향시장과 후퇴시장에서는 환원율이 상향 조정된다. 환원율 금리와 환원율이 밀접한 관련이 있으므로 경기변동의 각 국면에서 금리동향을 적절히 파악하여 환원율에 반영하여야 한다.

IV. 물음#3

1. 의미

시산가액이란 감정평가 각 방식을 적용해 구한 가격으로 감정평가액을 산출하기 위한 중간적 가격을 말하고 이러한 시산가액을 비교 검토하여 최종 평가액을 산출하기 위해 조정하는 과정을 시산가액조정이라 한다.

2. 고려할 사항

(1) 비교방식

① 수집된 거래사례에 급매 등의 사정이 개입되어 있는지 ② 특수관계인 간의 거래사례는 아닌지 ③ 층별*호별격차는 적절히 보정되었는지 등을 고려해야 한다. 공실률이 매우 높은 부동산의 경우 경매로 넘어가는 경우가 많기 때문에 경매낙찰가와도 비교하여 그 가격수준의 적정성을 판단해야 한다.

(2) 원가방식

토지와 건물의 합계액에 층별*위치별 효용적수를 적용하여 해당 부분의 가치를 구한다. 다만 이 방식은 토지와 건물의 일체거래관행*일체효용을 반영하지 못하고 시장경쟁력이 감퇴한 구분건물은 투입된 비용만큼의 가치도 갖지 못하므로 본 방식의 적용이 부적절하다. 일반적으로 과거 분양가에는 부동산투기로 인한 가격거품이 반영되어 있는 경우가 많다.

(3) 수익방식

쇠퇴한 상가의 경우 건물내에 공실이 상당부분 존재하거나, 영업적자가 발생하고, 지식산업센터가 장기쇠퇴국면에 접어들고 극단적인 경우 관리비만 지불하는 조건으로 임대료를 받지 않는 경우도 있다. 따라서 장래 수익이 음(-)이 발생할 수도 있어 그 적용이 부적절할 수 있다.

V. 결

2. 부적정처리폐기물이 매립된 토지의 보상평가방법에 대해서 서술하시오.(30점)

(1) 부적정처리폐기물 매립에 따른 토지이용의 저해정도가 경미한 경우와 심한 경우에 평가방법을 각각 설명하시오.(15점)

(2) 폐기물처리비용 상당액이 해당 토지가액을 초과하는 경우의 평가방법에 대해서 설명하시오.(5점)

(3) 부적정처리폐기물과 토양오염물질이 같이 매립된 토지의 평가방법에 대해서 설명하시오.(5점)

(4) 부적정처리폐기물이 매립된 토지의 보상평가시 유의사항에 대해서 설명하시오.(5)

I. 서

최근 토지보상과정에서 토지에 매립된 폐기물로 인한 갈등이 커지고 있다. 토지에 폐기물이나 오염물질이 매립되어 있는 경우에는 그만큼 토지이용을 저해하기 때문에 토지의 경제가치에 직접적인 영향을 미치므로 그 정확한 파악이 중요하다. 이하 관련 내용을 알아본다.

II. 물음#1

1. 기본적 평가방법

「폐기물관리법」제2조제1호에서 규정한 “폐기물”이 매립된 토지가 「폐기물관리법」제48조에 따른 폐기물 처리에 대한 조치명령이 있거나 예상되는 경우 등으로서 의뢰자가 해당 토지의 이용을 저해하는 정도를 고려하는 조건으로 감정평가 의뢰한 경우에는 그 폐기물이 매립될 당시의 이용상황과 비슷한 토지의 표준지공시지가를 기준으로 감정평가한다.

2. 경미한 경우

1) 요건

①폐기물이 토사와 물리적으로 분리할 수 없을 정도로 혼합되어 토지의 일부를 구성하게 된 상태가 되어야 하며, ②의뢰인이 이를 인정해야 한다. 여기에는 주로 생활폐기물이 해당한다.

2) 평가방법

부적정폐기물의 매립으로 인한 감가는 비교표준지와 해당 토지의 개별요인 비교시에 기타조건(장래 동향 등)등 항목에서 그 불리한 정도 등을 비율수정법으로 적용하여 비교한다.

3) 개별요인 비교방법

비율수정법으로 개별요인을 비교한다. 왜냐하면 폐기물을 토사와 분리할 수 없으므로 폐기물 처리비용 상당액의 산정이 불가능하여 금액수정법으로 보정할 수 없기 때문이다.

3. 심한 경우

1) 요건

폐기물 매립이 된 것에 따른 토지이용의 저해정도가 심한 것으로 의뢰자가 인정해야 한다.

2) 평가방법

부적정처리폐기물의 매립으로 인한 감가는 의뢰자의 승인을 얻어 폐기물 처리업체 등의 자문 또는 용역절차를 거친 후 그 용역보고서 등에서 제시한 폐기물처리비용 상당액을 근거로 비교

표준지와 해당 토지의 개별요인 비교시에 기타조건(장래 동향 등)등 항목에서 고려한다.

3) 개별요인 비교방법

폐기물처리비용 상당액을 비율수정법과 금액수정법 모두 사용하여 비교할 수 있다.

Ⅲ. 물음#2

1. 기본적 평가방법

폐기물 처리업체 등의 자문 또는 용역결과 폐기물처리비용 상당액이 해당 토지가 폐기물이 매립되지 아니한 상태를 기준으로 한 가액 상당액을 뚜렷이 초과하는 것으로 인정되는 경우에는 감정평가액란에 실질적 가치가 없는 것으로 표시한다.

2. 개별요인 비교방법

비율수정법을 적용하여 개별요인을 비교할 경우에는 실질적 가치가 없는 것으로 표시할 수 없으므로 금액수정법을 적용하여 개별요인을 비교하는 것을 원칙으로 한다.

3. 감정평가서에 기재

감정평가서 추후 의뢰인이 실제로 지출한 폐기물처리비용 상당액이 용역보고서 등에서 제시된 폐기물처리비용 상당액과 비교하여 뚜렷이 낮아지게 되는 경우에는 감정평가액이 변동될 수 있다는 내용을 기재한다.

Ⅵ. 물음#3

1. 처리방법의 결정

토지오염을 발생시키는 물질은 물질의 종류 및 성질에 따라 <폐기물관리법>에 따른 폐기물 또는 <토양환경보전법>에 따른 토양오염물질로 구분될 수 있고, 물질에 따라서는 양 법률이 공통적으로 적용될 수도 있다. 따라서 어떤 것으로 볼 것인지 여부는 사업시행자가 결정해야 한다.

2. 평가방법

해당 토지에 매립된 폐기물이 환경오염물질과 섞인 상태 등으로서 「토양환경보전법」제2조제2호에서 규정한 “토양오염물질”에 해당하는 경우에는 <토양오염이 된 토지의 감정평가>에 따르되, 이 경우에는 폐기물처리비용과 오염토양 정화비용 등 상당액을 함께 고려한다.

Ⅴ. 물음#4

1. 조건의 검토 필요

토지보상지침 제34조의2 제1항에 따른 조건부 감정평가의 경우에도 감정평가법인 등은 감정평가조건의 합리성, 적법성 및 실현가능성을 검토해야 하며 토지소유자가 조치명령대상자인지 여부가 명확하지 않을 경우에는 감정평가조건의 합리성, 적법성이 결여되었다고 보아 의뢰를 거부하거나 수임을 철회해야 함에도 이러한 검토없이 일률적으로 토지소유자를 조치명령대상자로 봐서는 안된다.

2. 스티그마 효과의 추가적 고려

1) 스티그마 효과의 개념

스티그마효과란 부적정처리폐기물이 매립된 토지에 대한 폐기물 처리작업이 완료된 후에도 해당 토지에 남아 있는 부정적 인식에 따른 가치의 감소를 의미한다.

2) 스티그마 효과의 반영

부적정처리폐기물이 매립된 토지의 보상평가는 폐기물 등이 매립되지 않은 상태를 기준으로 한 토지 감정평가액에서 ①폐기물처리비용 상당액을 먼저 공제하고 ②스티그마 효과로 인한 감가가 예상될 경우에는 추가적으로 이를 반영해야 한다.

VI. 결

토지에 폐기물이나 토양오염물질이 매립되어 있는지 여부는 외견상 확인이 어려우므로 전문기관에 의한 공신력있는 조사*확인이 필요하다. 이를 근거로 평가하는 경우에는 보고서의 내용과 실제 현황이 상이하다 하더라도 감정평가사의 책임을 한정하는 것이 필요하다.

토지보상평가지침

제34조의2(폐기물이 매립된 토지의 감정평가)

① 「폐기물관리법」제2조제1호에서 규정한 “폐기물”이 매립된 토지가 「폐기물관리법」제48조에 따른 폐기물 처리에 대한 조치명령이 있거나 예상되는 경우 등으로서 의뢰자가 해당 토지의 이용을 저해하는 정도를 고려하는 조건으로 감정평가 의뢰한 경우에는 그 폐기물이 매립될 당시의 이용상황과 비슷한 토지의 표준지공시지가를 기준으로 감정평가하되, 다음 각 호의 기준에 따른다. 이 경우에는 그 내용을 감정평가서에 기재한다.

1. 폐기물의 종류, 성질 및 그 양 등에 비추어 해당 토지의 토사와 물리적으로 분리할 수 없을 정도로 혼합되어 토지의 일부를 구성하는 등 그 폐기물이 매립된 것에 따른 토지이용의 저해정도가 경미한 것으로 의뢰자가 인정하는 경우에는 비교표준지와 해당 토지의 개별요인의 비교 시에 기타조건(장래 동향 등) 등 항목에서 그 불리한 정도 등을 고려한 가액으로 감정평가한다.

2. 폐기물 매립이 된 것에 따른 토지이용의 저해정도가 심한 것으로 의뢰자가 인정하는 경우에는 의뢰자의 승인을 얻어 폐기물 처리업체 등의 자문 또는 용역절차를 거친 후 그 용역보고서 등에서 제시한 폐기물처리비용 상당액을 근거로 한 해당 토지의 가치 감가요인을 비교표준지와 해당 토지의 개별요인의 비교 시에 기타조건(장래 동향 등) 등 항목에서 고려한 가액으로 감정평가한다.

② 제1항제2호에 따른 폐기물 처리업체 등의 자문 또는 용역결과 폐기물처리비용 상당액이 해당 토지가 폐기물이 매립되지 아니한 상태를 기준으로 한 가액 상당액을 뚜렷이 초과하는 것으로 인정되는 경우에는 감정평가액란에 실질적 가치가 없는 것으로 표시하되, 이 경우에는 감정평가서에 추후 사업시행자가 실제로 지출한 폐기물 처리비용 상당액이 용역보고서 등에서 제시된 폐기물 처리비용 상당액과 비교하여 뚜렷이 낮아지게 되는 경우에는 감정평가액이 변동될 수 있다는 내용을 기재한다.

③ 해당 토지에 매립된 폐기물이 환경오염물질과 섞인 상태 등으로서 「토양환경보전법」 제2조제2호에서 규정한 “토양오염물질”에 해당하는 경우에는 제34조의3에 따르되, 이 경우에는 폐기물처리비용과 오염토양 정화비용 등 상당액을 함께 고려한다.

④ 제1항에도 불구하고 해당 토지의 소유자 및 관계인이 「폐기물관리법」 제48조 각 호의 어느 하나에 해당하는 자가 아닌 것으로 명시하여 감정평가 의뢰되었거나 감정평가 진행 과정에서 그 사실이 밝혀진 경우에는 의뢰자와 협의를 한 후 그 폐기물이 매립될 당시의 이용상황을 기준으로 감정평가할 수 있다. 이 경우에는 감정평가서에 그 내용을 기재한다.

제34조의3(토양오염물질에 토양오염이 된 토지의 감정평가)

① 「토양환경보전법」 제2조제2호에서 규정한 “토양오염물질”에 토양오염된 토지가 「토양환경보전법」 제15조에 따른 토양오염방지 조치명령 등이 있거나 예상되는 경우로서 의뢰자가 해당 토지의 이용을 저해하는 정도를 고려하는 조건으로 감정평가 의뢰한 경우에는 그 토양오염이 될 당시의 이용상황과 비슷한 토지의 표준지공시지가를 기준으로 감정평가하되, 다음 각 호의 기준에 따른다. 이 경우에는 감정평가서에 그 내용을 기재한다.

1. 「토양환경보전법」 제10조의2에 따른 토양환경평가 등 결과 그 오염의 정도가 허용기준 이내인 것으로 의뢰자가 인정하는 경우에는 비교표준지와 해당 토지의 개별요인의 비교 시에 기타조건(장래 동향 등) 등 항목에서 그 불리한 정도 등을 고려한 가액으로 감정평가한다.

2. 「토양환경보전법」 제2조제6호에 따른 토양정밀조사 등 결과 토양정화의 대상이 되었거나 예상이 되는 것으로 의뢰자가 인정하는 경우에는 의뢰자의 승인을 얻어 토양오염 정화업체 등의 자문 또는 용역절차를 거친 후 그 용역보고서 등에서 제시한 오염토양 정화비용(사업시행자가 지출한 토양정밀조사비용을 포함한다. 이하 이 조에서 같다)상당액을 근거로 한 해당 토지의 가치 감가요인을 비교표준지와 해당 토지의 개별요인의 비교 시에 기타조건(장래 동향 등) 등 항목에서 고려한 가액으로 감정평가한다.

② 제1항제2호에 따른 토양오염 정화업체 등의 자문 또는 용역결과 오염토양 정화비용 상당액이 해당 토지가 오염 등이 되지 아니한 상태를 기준으로 한 가액 상당액을 뚜렷이 초과하는 것으로 인정되는 경우에는 감정평가액란에 실질적 가치가 없는 것으로 표시하되, 이 경우에는 감정평가서에 추후 사업시행자가 실제로 지출한 오염토양 정화비용 상당액이 당초 용역보고서 등에서 제시된 오염토양 정화비용 상당액과 비교하여 뚜렷이 낮아지게 되는 경우에는 감정평가액이 변동될 수 있다는 내용을 기재한다.

③ 제34조의2제3항은 이 조에서 준용한다.

④ 제1항에도 불구하고 해당 토지의 소유자 및 관계인이 「토양환경보전법」 제10조의4에 따른 오염토양의 정화책임자가 아닌 것으로 명시하여 감정평가 의뢰되었거나 감정평가 진행과정에서 그 사실이 밝혀진 경우에는 의뢰자와 협의를 한 후 그 토양오염이 될 당시의 이용상황을 기준으로 감정평가할 수 있다. 이 경우에는 감정평가서에 그 내용을 기재한다.

불법 폐기물 나옴라... 창릉 3기 신도시 토지주들 '긴장'

입력 : 2023-02-10 01:54 | 수정 : 2023-02-10 01:54

보상 후엔 처리비 땅 주인 부담

LH, 1억 처리비용 청구 알려져

토지주 30% 넘게 수용재결 신청

토지보상 지연, 착공 9개월 늦어져 3기 신도시 중 손실보상 협의가 가장 늦어진 경기 고양 창릉지구에서 오래전 불법 매립한 폐기물이 나올까 봐 토지주들이 바짝 긴장하고 있다.

9일 한국토지주택공사(LH)에 따르면 고양 창릉지구는 고양시 덕양구 도내동·용두동·화전동 일대 약 789만㎡에 이른다. 공급 예정 주택만 3만 8000가구에 이르고, 서울 은평구·마포구와 인접한 데다 대형 택지개발지구인 삼성지구와도 가까워 3기 신도시 중에서 인기가 가장 높은 지역이다.

그러나 감정평가 업체 선정 등을 둘러싼 다툼으로 손실보상 절차가 3기 신도시 중 가장 늦은 지난해 6월 시작된 데다 수용 보상금 수령 후 땅속에서 폐기물이 발견될 경우 자칫 억대의 처리비를 부담할 수 있어 30%가 넘는 토지주가 수용재결을 신청하는 바람에 2029년 말 준공 목표에 차질이 예상된다. 강제수용을 의미하는 수용재결이 확정된 후에는 LH가 토지주를 상대로 폐기물 처리 비용을 요구할 수 없기 때문에 많은 토지주들이 일단 수용재결을 신청하는 분위기다.

주민 이모(72)씨는 “30년 전 도내동과 용두동 지역 중 지대가 낮은 땅에 폐기물이 가늠할 수 없을 만큼 많이 매립됐다”며 “지난해 삼성지구에서 보상금 10억원을 받은 토지주를 상대로 LH가 1억원의 폐기물 처리 비용을 청구한 것으로 알려지면서 토지주들이 앞다퉈 수용재결을 신청했다”고 밝혔다. 박모(50)씨도 “도로보다 낮은 땅에 폐기물을 묻고 그 위에 흙을 50cm 가까이 덮는 일이 비일비재했다”면서 “이후 땅을 매입한 사람들은 자기 땅에 폐기물이 묻힌 줄 상상도 못 하고 있을 것”이라고 말했다.

실제 2020년 3월 삼성지구 내 한 관광호텔 터파기 현장에서 덤프트럭 100여대 분량의 폐기물이 나와 땅을 매각한 LH와 땅을 산 토지주가 처리비를 놓고 갈등을 빚었다. 같은 해 6월엔 성남 정자동의 공사 현장에서도 폐기물이 대량 발견돼 성남시와 LH가 처리비 58억원을 두고 갈등을 빚었다.

창릉지구 토지 보상이 지연되면서 지난해 9월로 예정됐던 착공 시점은 올 6월로 미뤄졌다. 다만 2029년 말 준공 목표 역시 늦어질 것이란 우려에 LH는 선을 그었다. LH 관계자는 “재결 이후 소유권 확보를 통해 예정대로 일정을 이어 갈 것”이라고 밝혔다.

문3> 우리 감정평가 관련 법령에서 '시가'란 시가(時價)로 사용되기도 하고 시가(市價)로 사용되기도 한다. 이하 다음 물음에 답하시오.(20점)

(1) 시가(時價)와 시가(市價)의 개념을 비교하시오.(5점)

(2) [토지보상법]상 보상원칙이 시가(時價)보상인지 시가(市價)보상인지 설명하시오.(5점)

(3) 시가(市價)와 ①[감정평가에 관한 규칙]의 시장가치, ②[부동산 가격공시에 관한 법률]의 적정가격의 차이점에 대해서 설명하시오.(10점)

I. 서

II. 물음#1

1. 개념

시가(時價)란 <현재의 가치>라는 의미를 나타내며, 시가(市價)란 <시장에서 매수자와 매도자에 의해서 결정되는 가격>을 의미한다.

2. 비교

1) 공통점

시가를 <수요와 공급에 따라 시장에서 성립하는 가격>인 시장가격으로 보는 경우에도 시가는 ①수요와 공급에 따라 변화하는 가격 중 일정한 시점에서 성립하는 가격이라는 시간적 측면과 ②시장이라는 일정한 장소에서 성립하는 가격이라는 장소적 측면으로 구분하여 접근할 수 있다.

2) 차이점

이 중 특히 시간적 측면에 중점을 주는 경우는 시가(時價)로, 장소적 측면에 중점을 주는 경우는 시가(市價)로 사용되고 있으나, 사용의 구분이 명확하지는 않다.

III. 물음#2

1. 시가(時價)보상 원칙

[토지보상법] 제67조제1항에서 <보상액의 산정은 협의에 의한 경우에는 협의 성립 당시의 가격을, 재결에 의한 경우에는 수용 또는 사용의 재결 당시의 가격을 기준으로 한다.>라고 하여 시가(時價)보상의 원칙을 규정하고 있다. 따라서 협의취득의 경우에는 협의성립 당시의 가격으로 보상하며, 재결에 의한 경우에는 수용재결일의 가격으로 보상한다.

2. 시가(市價)보상 여부

[토지보상법]에서는 시가(市價)에 대해 명문으로 규정하고 있지는 않다. 다만 [토지보상법] 제70조제1항 등에서 <적정가격>으로 보상하도록 규정하고 있으므로 이를 시가(市價)보상의 원칙을 규정한 것으로 본다. 다만 시가(市價)로 보상하는 경우에도 그 보상액에는 해당 공익사업으로 인한 가치의 변동분은 제외되어야 한다.

IV. 물음#3

1. 시장가치와 차이점

시가(市價)는 하나의 사실로서 일반적인 거래가격 또는 거래가격수준을 의미하는 반면, 시장가

치는 일정한 요건의 충족을 전제로 하는 규범적 의미를 가지는 의견이라는 점에서 차이가 있다. 즉 시장가치는 ①출품기간의 합리성 ②당사자의 정통성 ③거래의 자발성이라는 요건을 구비한 가치인 반면, 시가(市價)는 이러한 요건과 관계없이 현실 그대로의 거래가격을 말한다.

2. 적정가격과 차이점

1) 개념의 차이

시가(市價)는 일반적인 거래가격을 의미하는 반면, 적정가격은 정상적인 거래를 상정할 경우 성립된 가능성이 가장 높다고 인정되는 가격이라는 점에서 차이가 있다.

즉, 시가(市價)는 실제 거래가격으로서 발생한 사실(fact)에 불과하나, 적정가격은 개별적·구체적인 거래가격이 아니라 이러한 거래가격을 기초로 하여 규범적으로 판단한 가격이다. 또한 적정가격은 건물 그 밖의 정착물이 있거나 지상권 그 밖의 토지의 사용·수익을 제한하는 권리가 설정되어 있는 때에는 당해 정착물 또는 권리가 존재하지 않는 것으로 보는 점 등이 시가(市價)와는 다르다.

2) 목적의 차이

시가(市價)는 당사자 간의 거래목적에 따라 다양한 가격으로 결정되는 반면, 적정가격은 부동산의 적정한 가격형성과 각종 조세·부담금 등의 형평성을 도모하기 위하여 일정한 절차에 따라 시가(市價)의 개별적이고 불합리한 부분을 배제하고 규범적으로 결정된다는 점이 다르다.

3) 절차의 차이

시가(市價)에서의 거래는 법령에서 정한 절차 없이 계약자유 원칙에 따라 성립되나, 적정가격은 [부동산 가격공시에 관한 법률]이 정하는 바에 따라 ①둘 이상의 감정평가법인 등이 조사·평가금액의 산술평균액을 기준으로 ②토지소유자의 의견청취 ③중앙부동산평가위원회의 심의 ④이의신청 등의 절차를 거쳐 결정된다는 점이 다르다.

V. 결

문4> 토지소유자 甲은 자신의 토지에 대한 토지보상금이 낮다고 항의하고 있다. 甲의 주장에 따르면 토지보상법 시행규칙 제18조제1항에서 시산가액조정에 대해서 규정하고 있는데, 해당 보상평가에서는 토지에 대해 공시지가기준법만을 적용하고 타방법에 의한 시산가액조정을 하지 않아 위법하다고 주장하고 있다. 이러한 주장에 대한 답변을 서술하시오.(10점)

I. 문제의 소재

토지의 보상평가에서 공시지가기준법 이외 다른 방법의 적용이 허용되는지, 그리고 그에 따라 시산가액조정이 허용되는지가 문제된다.

II. 시산가액 조정에 대한 관련 법령

1. 감칙

감칙 제12조제1항에서 감정평가법인 등은 대상물건별로 정한 주된 방법을 적용하여 감정평가하도록 규정하고 있으며, 주된 방법을 적용하여 산정한 시산가액을 다른 감정평가방식에 속하는 하나 이상의 감정평가방법으로 산출한 시산가액과 비교하여 그 합리성을 검토하도록 하고 있다.

2. 토지보상법 시행규칙

토지보상법 시행규칙 제18조제1항에서는 대상물건의 평가는 이 규칙에서 정하는 방법에 의하되, 그 방법으로 구한 가격 또는 사용료를 다른 방법으로 구한 가격 등과 비교하여 그 합리성을 검토하도록 규정하고 있다.

III. 토지보상평가에서 시산가액 조정의 적용 여부

1. 감칙의 적용여부

토지보상법 제70조제1항에서 토지의 보상평가는 공시지가기준법을 적용하도록 규정하한 것은 해당 공익사업으로 인한 가치의 변동을 보상액에서 배제하기 위한 것이므로, 공시지가기준법으로 감정평가한 시산가액을 해당 공익사업으로 인한 가치변동을 배제할 수 있는 기준이 없는 다른 감정평가방법을 적용하여 산정한 시산가액으로 조정한다는 것은 타당하지 않다.

2. 토지보상법 시행규칙의 적용여부

토지의 보상평가방법은 토지보상법 제70조제1항에서 규정한 것이므로 토지보상평가에서는 <토지보상법 시행규칙>이 적용될 여지가 없다.

IV. 소결

토지의 보상평가는 토지보상법에서 규정한 공시지가기준법만을 적용하여야 하고, 필요한 경우 그 밖의 요인 보정을 적용할 수 있다. 그러나 거래사례비교법 등 다른 방법에 의한 시산가액과 시산가액조정을 해서는 안된다.

문5> 공시지가기준법 적용시 행하는 그 밖의 요인 보정과 시산가액조정의 차이에 대해서 설명하고, 토지의 감정평가시 양자의 적용관계에 대해 설명하시오.(10점)

I. 개념

1. 그 밖의 요인 보정

시점수정, 지역요인 및 개별요인의 비교 외에 대상토지의 가치에 영향을 미치는 요인을 보정하는 것을 말한다.

2. 시산가액 조정

시산가액의조정은 시장성, 비용성, 수익성을 기반으로 한 비교방식, 원가방식, 수익방식 등 다양한 평가방식을 적용하여 산정된 각시산가액또는시산임대료를 상호 관련시켜 재검토하여 최종 감정평가액을 도출하는 과정이다.

II. 차이점

1. 대상물건의 차이점

그 밖의 요인보정은 공시지가기준법으로 토지를 감정평가하는 경우에 적용되나, 시산가액조정은 토지를 포함한 모든 대상물건의 감정평가에 적용된다는 차이점이 있다.

2. 조정방법의 차이점

그 밖의 요인보정은 정상적인 거래사례 또는 평가사례 등을 적용하나, 시산가액조정은 이외에도 원가법 또는 수익환원법에 의한 가액을 적용할 수 있다.

III. 양자의 적용관계

토지의 감정평가에서 원칙적으로 그 밖의 요인 보정과 시산가액 조정을 선택적으로 적용할 수도 있고 중복적으로 적용할 수도 있다.

2024년도 제35회 감정평가사 제2차 국가자격시험 문제지

교시	시험과목	시험시간	수험번호	성명
2교시	감정평가이론	100분		

[문제 1] 최근 금융기관이 부동산담보대출을 실행할 때 자체감정으로 담보물의 경제가치를 산정하는 경우가 증가하고 있다. 이와 관련하여 담보평가에 대한 이하 물음에 답하시오.(30점)

- (1) 담보평가의 개념을 설명하고, 정확한 담보평가가 우리 사회에서 가지는 중요성에 대해 논하시오.(10점)
- (2) 현재 우리나라의 금융기관은 아래 기준에 따라 주택의 담보가치를 산정하고 있다. 아래 기준 자체의 문제점 또는 아래 기준에 따라 담보가치를 산정하는 것이 가지는 문제점과 그 해결방안에 대해서 논하시오.(20점)

은행업 감독업무 시행세칙 [별표 18]

5. (담보가치 산정)

가. 은행은 주택의 담보가치 산정시 원칙적으로 공신력있는 평가기관의 평가자료를 사용하되, 다음의 4가지중 하나를 선택하여 적용한다. 다만, 담보물건이 50세대 미만 아파트(한국부동산원 산정가격 및 KB부동산 시세가 없는 경우에 한함), 단독주택, 빌라, 다가구주택 등의 경우에는 아래의 평가방법을 감안하여 자체적으로 평가기준을 정하여 적용할 수 있다. 이 경우 평가의 적정성을 확보하기 위해 객관적인 내부평가기준 및 통제장치를 마련하여 이를 일관되게 적용하여야 하며, 이를 달리 적용하여 평가하고자 하는 경우에는 여신심사위원회 등 별도의 내부합의 절차를 거쳐 진행되도록 하여야 한다. <개정 2022.12.7.>

- (1) 국세청의 기준시가 이내
- (2) 「감정평가 및 감정평가사에 관한 법률」에 따른 감정평가법인등의 감정평가액 이내. 다만, 감정평가법인등의 자료를 이용할 경우에는 감정평가법인등의 선정 등에 있어 평가의 공정성 및 독립성을 확보할 수 있는 객관적인 내부기준 및 통제장치를 마련하여야 한다. <개정 2022.9.1.>
- (3) 한국부동산원의 층별·호별 격차율 지수로 산정한 가격 이내 <개정 2022.8.1.>
- (4) KB부동산시세의 ‘일반평균가’ 이내

[문제2] 기업가치평가와 관련된 다음 물음에 답하시오.(20점)

- (1) 비상장기업이나 소규모회사, 사업화 초기 단계에 있는 기업의 가치 평가시에는 자기자본비용의 산정시 추가 위험프리미엄을 가산하기도 한다. 이때 가산되는 추가 위험프리미엄의 종류에 대해서 설명하시오 (10점)
- (2) 가중평균자본비용(WACC) 산정시 유의사항에 대해서 설명하시오.(10점)

[문제 3] 정부는 2005년부터 분양가상한제를 도입*운영중이며, 분양 가격 책정을 위해 공공택지 외 택지의 경우 택지가격을 감정평가하고 있다. 공동주택을 공급하기 위한 택지에는 지구단위계획구역이 지정되며, 기부채납 등에 의한 추가적인 용적률 인센티브가 부여된다. 이로 인해 지구단위계획구역 내와 구역 외 지역의 용적률 규제체계가 확연히 다르게 되는데, 분양가격 책정을 위한 택지비 감정평가에서 용적률 차이를 어떠한 기준으로 보정하는지에 대해 일관된 기준이 없어 논란이 있는 바, 이하 관련 물음에 답하시오.(20점)

사안> 감정평가사 홍길동이 어떤 토지(택지)에 대해서 아파트 분양 가격 책정을 위해 공공택지 외 택지의 택지비 감정평가를 수행하고 있다. 대상 택지의 당초 법정상한용적률은 200%였으나 지구단위계획으로 용적률 인센티브가 부여되어 최대 허용가능한 계획용적률은 300%가 되었다. 다만, 본건 평가를 위해 인근지역에서 수집한 아파트로 이용중인 표준지공시지가는 용적률 200%로 이용중인 아파트 부지인 것으로 조사되었다.

- (1) 용적률의 크기가 토지가치의 관계에 대해서 설명하시오.(5점)
- (2) 토지의 최유효이용을 결정하는데 용적률의 역할에 대해서 설명하시오.(5점)
- (3) 대상 택지와 표준지의 용적률이 상이할 때, 이러한 차이를 공시지가기준법에서 어떻게 비교(보정)해야 하는지 설명하시오.(5점)
- (4) 상기 사례에서 대상 토지의 용적률은 어떤 것을 기준으로 해야 하는지 그리고 토지의 가치가 용적률의 크기만큼 정비례로 증가하지 않는 이유를 설명하시오.(5점)

[문제 4] <도시 및 주거환경정비법>상 주택재개발사업과 종전자산평가에 대한

다음 물음에 답하여라.(20점)

- (1) 주택재개발평가의 개념과 성격에 대해서 설명하라(10점)
- (2) 주택재개발사업지구내에서 분양조합원에 대한 종전자산평가와 비조합원 등에 대한 보상평가의 차이점을 설명하라.(10점)

[문제5] <도시 및 주거환경정비법> 제73조에서는 분양신청을 하지 아니한 자 등에 대하여 손실보상에 관한 협의를 하여야 한다고 규정하고 있다. 그러나 협의가 성립하지 아니하면 재개발사업에서는 수용재결의 신청이 이루어지고, 재건축사업에서는 매도청구소송이 제기된다. 이와 관련하여 현금청산협의 불성립시 이루어지는 재개발사업의 보상평가와 재건축사업의 매도청구소송평가의 차이점을 설명하시오.(10점)

<5회차>

1. 최근 금융기관이 부동산담보대출을 실행할 때 자체감정으로 담보물의 경제가치를 산정하는 경우가 증가하고 있다. 이와 관련하여 담보평가에 대한 이하 물음에 답하시오.(30점)

(1) 담보평가의 개념을 설명하고, 정확한 담보평가가 우리 사회에서 가지는 중요성에 대해 논하시오.(10점)

(2) 현재 우리나라의 금융기관은 아래 기준에 따라 주택의 담보가치를 산정하고 있다. 아래 기준 자체의 문제점 또는 아래 기준에 따라 담보가치를 산정하는 것이 가지는 문제점과 그 해결방안에 대해서 논하시오.(20점)

은행업 감독업무 시행세칙 [별표 18]

5. (담보가치 산정)

가. 은행은 주택의 담보가치 산정시 원칙적으로 공신력있는 평가기관의 평가자료를 사용하되, 다음의 4가지중 하나를 선택하여 적용한다. 다만, 담보물건이 50세대 미만 아파트(한국부동산원 산정가격 및 KB부동산 시세가 없는 경우에 한함), 단독주택, 빌라, 다가구주택 등의 경우에는 아래의 평가방법을 감안하여 자체적으로 평가기준을 정하여 적용할 수 있다. 이 경우 평가의 적정성을 확보하기 위해 객관적인 내부평가기준 및 통제장치를 마련하여 이를 일관되게 적용하여야 하며, 이를 달리 적용하여 평가하고자 하는 경우에는 여신심사위원회 등 별도의 내부합의 절차를 거쳐 진행되도록 하여야 한다. <개정 2022.12.7.>

(1) 국세청의 기준시가 이내

(2) 「감정평가 및 감정평가사에 관한 법률」에 따른 감정평가법인등의 감정평가액 이내. 다만, 감정평가법인등의 자료를 이용할 경우에는 감정평가법인등의 선정 등에 있어 평가의 공정성 및 독립성을 확보할 수 있는 객관적인 내부기준 및 통제장치를 마련하여야 한다. <개정 2022.9.1.>

(3) 한국부동산원의 층별·호별 격차율 지수로 산정한 가격 이내 <개정 2022.8.1.>

(4) KB부동산시세의 '일반평균가' 이내

I. 서

생략

II. 물음#1

1. 담보평가의 개념

금융기관 등이 대출에 대한 담보물의 취득을 목적으로 담보물건의 상태나 사실관계를 조사*확인하여 그 진위*선악*적부 등을 판정하고 대상물건의 경제적 가치를 판단하는 것을 말한다.

2. 중요성

1) 채권자 측면에서 중요성

채권의 안전한 회수

2) 채무자 측면에서 중요성

담보물의 경제가치를 정확하게 평가받고 충분한 금액의 대출을 받을 권리가 있다.

3) 우리 사회 전체측면에서 중요성

담보평가는 효율적인 자원배분, 대출의 부실화를 방지, 건강한 경제발전에 이바지

Ⅲ. 물음#2

1. 각 방법간 우선순위의 미비

1) 문제점

상기 기준은 4가지 중 하나를 선택하여 적용한다고 규정하면서 각 방법간 우선순위에 대한 규정이 없다. 감정평가액이 가장 정확도가 높은 방법임에도 다른 방법들과 대등한 우선순위를 가진다는 것이 문제점이다.

2) 해결방안

감정평가법인등에 의한 감정평가액을 원칙적인 방법으로 규정하고, 예외적으로 나머지 방법들에 의한 가격을 활용할 수 있다고 규정되어야 한다.

2. 감정평가사법 위반 소지

1) 문제점

감정평가사법 제5조제2항에 따르면 금융기관 등은 대출과 관련하여 감정평가를 하려는 경우에는 감정평가법인등에게 의뢰하여야 한다고 규정되어 있다. 그런데 상기 기준에 따라 금융기관이 자체 감정을 한다면 감정평가사법 위반 소지가 있다.

2) 해결방안

[감식]이나 [실무기준] 등 공식적인 감정평가기준에 규정된 감정평가방법과 절차를 이용하여 가격을 산출하는 행위는 감정평가사법 위반 소지가 있으므로, 감정평가기법을 이용하여 자체 감정을 해서는 안된다. 만약 예외적으로 자체감정을 한다면 각종 통계자료상의 값을 그대로 적용하는 방식만 가능할 것이다.

3. 담보평가의 공정성과 독립성 확보방안 미비

1) 문제점

상기 기준은 평가의 적정성을 확보하기 위해 객관적인 내부평가기준 및 통제장치를 마련해야 한다고 규정하고 있으나, 현실적*실질적으로 이러한 장치가 미비한 실정이다.

2) 해결방안

미국에서는 ①대부계가 담보평가를 의뢰하는 것이 아니라 독립된 부서에서 평가의뢰와 검토를 담당하며 ②최소평가액을 요구하거나 ③대출실행을 전제로 평가수수료를 지급하는 행위, ④얼마 이상의 평가액에 요구하는 행위 등을 엄격히 금지하고 있다. 우리나라도 이와 같이 담보평가의 공정성과 독립성을 확보할 수 있는 장치의 마련이 필요하다.

4. AVM의 남용 및 오용

1) 문제점

위 기준은 50세대 미만 아파트등에서 <자체적으로 평가기준을 정하여 적용할 수 있다>고 규정하여 AVM(자동산정모형)을 담보가치산정에 활용할 수 있는 방법이 열리게 되었다. 그러나 AVM은 오차가 커서 담보가치를 부정확하게 평가하는 문제점이 있다.

2) 해결방안

AVM은 투입된 과거의 자료를 분석하여 과거 자료들의 규칙성을 탐색하고 이를 통해 각 조건에 따른 결과추정치를 내놓는 프로그램에 불과하다. 따라서 AVM은 감정평가나 시세자료의 적정성을 판단하기 위한 1차적 검토 수단으로 활용해야 하고 그 결과치를 바로 담보가치로 활용해서는 안된다.

IV. 결

생략

관련 뉴스>

2022년 12월에는 담보물건이 50세대 미만 아파트인 경우에 금융기관이 자체적으로 평가기준을 정하여 적용할 수 있도록 [은행업 감독업무 시행세칙]을 개정하면서 AVM사업자들은 자료제공 기간 연장 없이 50세대 미만 아파트에 대한 AVM서비스를 제공할 수 있게 되었다.

2. 기업가치평가와 관련된 다음 물음에 답하시오.(20점)

(1) 비상장기업이나 소규모회사, 사업화 초기 단계에 있는 기업의 가치평가시에는 자기자본비용의 산정시 추가 위험프리미엄을 가산하기도 한다. 이때 가산되는 추가 위험프리미엄의 종류에 대해서 설명하시오(10점)

(2) 가중평균자본비용(WACC) 산정시 유의사항에 대해서 설명하시오.(10점)

I. 서

생략

II. 물음#1

1. 자기자본비용과 리스크프리미엄의 개념

1) 자기자본비용의 개념

투자자(주주)가 기업에 자기자본을 투자한 대가로 요구하는 수익률로서 보통주의 자본비용을 말한다.

2) 리스크프리미엄의 개념

주주에게 귀속되는 미래 현금흐름은 타인자본의 원리금 상환처럼 미리 정해져 있지 않으므로, 자기자본비용에는 이러한 불확실성에 대한 대가인 위험 프리미엄이 포함된다.

2. 종류

1) 유동성 위험프리미엄

보유하고 있는 비상장기업의 주식을 쉽게 매각할 수 없는 위험을 의미하는 것으로, 비상장기업의 주주가 상장기업 주주에 비해 추가로 부담하는 위험에 대한 대가이다.

2) 규모 위험프리미엄

동일한 경영환경이라도 중소형기업이 대형기업보다 더 많은 위험에 노출되어 수익률 변동성 위험이 더 크기 때문에, 소형주의 주주는 대형주의 주주보다 이러한 위험에 대한 대가를 추가로 요구한다.

3) 기타 추가 위험프리미엄

시장 또는 산업 전체가 가지는 위험이 아니라 베타계수에 반영되지 않은 해당 기업이 가지는 고유한 위험에 대한 위험프리미엄을 반영하기도 한다.

III. 물음#2

1. 자기자본비용 산정시 유의사항

①무위험수익률은 장기 국채금리를 바탕으로 결정한다. ②비상장기업은 유사상장기업인 대용 회사의 베타계수를 적용한다.

2. 타인자본비용 산정시 유의사항

①이자비용의 절세효과를 고려하여 세후이자비용으로 계산한다. ②전체 부채항목 중에서 영업부채를 제외한 재무부채만을 대상으로 해야 한다.

3. 자본구성비율 적용시 유의사항

WACC를 시장가치기준에 의해 추정된 자기자본비율과 타인자본비율을 가중치로 사용하려면 순환논리의 모순이 발생한다. 따라서 목표자본구조를 적용하는 것이 일반적이다. 기업은 장기적인 자금조달계획하에 자본구조를 운영할 것이므로 목표자본구조를 적용하는 것이 합리적이다.

IV. 결

생략

3. 정부는 2005년부터 분양가상한제를 도입*운영중이며, 분양가격 책정을 위해 공공택지 외 택지의 경우 택지가격을 감정평가하고 있다. 공동주택을 공급하기 위한 택지에는 지구단위계획구역이 지정되며, 기부채납 등에 의한 추가적인 용적률 인센티브가 부여된다. 이로 인해 지구단위계획구역 내와 구역 외 지역의 용적률 규제체계가 확연히 다르게 되는데, 분양가격 책정을 위한 택지비 감정평가에서 용적률 차이를 어떠한 기준으로 보정하는지에 대해 일관된 기준이 없어 논란이 있는 바, 이하 관련 물음에 답하시오.(20점)

사안> 감정평가사 홍길동이 어떤 토지(택지)에 대해서 아파트 분양가격 책정을 위해 공공택지 외 택지의 택지비 감정평가를 수행하고 있다. 대상 택지의 당초 법정상한용적률은 200%였으나 지구단위계획으로 용적률 인센티브가 부여되어 최대 허용가능한 계획용적률은 300%가 되었다. 다만, 본건 평가를 위해 인근지역에서 수집한 아파트로 이용중인 표준지공시지가는 용적률 200%로 이용중인 아파트부지인 것으로 조사되었다.

- (1) 용적률의 크기가 토지가치의 관계에 대해서 설명하시오.(5점)
- (2) 토지의 최유효이용을 결정하는데 용적률의 역할에 대해서 설명하시오.(5점)
- (3) 대상 택지와 표준지의 용적률이 상이할 때, 이러한 차이를 공시지가기준법에서 어떻게 비교(보정)해야 하는지 설명하시오.(5점)
- (4) 상기 사례에서 대상 토지의 용적률은 어떤 것을 기준으로 해야 하는지 그리고 토지의 가치가 용적률의 크기만큼 정비례로 증가하지 않는 이유를 설명하시오.(5점)

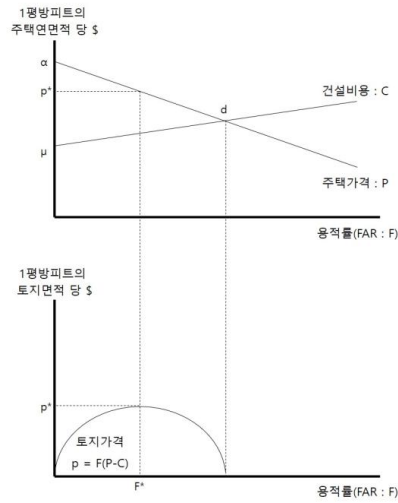
* 본 문제는 문제로서의 완결성보다는 내용전달을 위한 문제임을 감안하여 주시길 바랍니다.

I. 서

생략

II. 물음#1

[그림 3-2] 용적률 증가에 따른 주택가격과 토지가격



Ⅲ. 물음#2

1. 최유효이용의 개념
2. 최유효이용의 판단기준
3. 용적률의 역할
법적 허용성, 최대 생산성에 영향

Ⅳ. 물음#3

1. 개별요인에서 비교
 - ① 개별요인 중 행정적 요인
 - ② 대상 토지와 표준지의 최유효이용을 전제로 비교

Ⅴ. 물음#4

1. 기준이 되는 용적률
최대 허용가능한 계획용적률
2. 용적률과 토지가치가 정비례하지 않는 이유
 - ① 용적률이 커질수록 단위면적당 공사비도 증가하기 때문
 - ② 용적률에도 한계수익체감의 법칙이 작용하기 때문

Ⅵ. 결

생략

4. <도시 및 주거환경정비법>상 주택재개발사업과 종전자산평가에 대한 다음 물음에 답하여라.(20점)

- (1) 주택재개발평가의 개념과 성격에 대해서 설명하라(10점)
 (2) 주택재개발사업지구내에서 분양조합원에 대한 종전자산평가와 비조합원 등에 대한 보상평가의 차이점을 설명하라.(10점)

I. 서

우리나라의 도시들은 대부분 산업화·도시화의 과정에서 대량으로 공급된 단독 및 공동주택들이 노후화됨에 따라 이의 재정비를 요하게 되었다. 이에 <도시 및 주거환경정비법>을 제정하여 규율하고 있다. 도시정비사업의 원활한 진행을 위해서는 정확하고 공정한 감정평가가 중요한바 이하 관련내용을 설명한다.

II. 설문1

1. 개념

정비기반시설이 열악하고 노후·불량건축물이 밀집한 지역에서 주거환경을 개선하기 위하여 시행하는 사업을 말한다.

2. 성격

- (1) 관리처분계획수립을 위한 평가

종전자산의 평가는 관리처분계획상 요구되는 것이다. 따라서 종전자산 평가시 재개발사업에 따른 개발이익 등을 배제하고 평가한다.

- (2) 법률에 근거한 필수적 평가

전문가인 감정평가업자로 하여금 평가하도록 규정하여 개개인의 이해관계를 조정하고 원활한 사업의 시행이 이루어질 수 있도록 하고 있는 법정평가이다.

- (3) 이해관계의 절충을 위한 사적평가

법률에 근거한 필수적 평가이기는 하나 평가성격은 국가와의 관계가 아니고 기본적으로는 재개발사업의 시행에 따른 각 개개인의 이해관계의 절충, 개발이익의 분배 등과 관계되는 사적평가의 성격이 강하다.

- (4) 상대적 가격의 중시

주택재개발사업의 조합원은 수 백명에서 많게는 수 천명에 이르며 그 권리관계 또한 매우 복잡하다. 따라서 상대적 가격 즉 조합원간의 형평성이 중시되므로 재개발구역 내 종전자산의 평가시 비례율, 실거래 가격수준, 개발이익분배 등이 충분히 고려되어야 하며, 평가대상 물건의 종류별·규모별·위치별 간의 적절한 가격균형이 유지되도록 하는 것이 중요하다.

Ⅲ. 설문#2(전자:종전자산평가, 후자:보상평가)

1. 대상자

①전자는 분양조합원에 대해 이루어지나 ②후자는 정비사업 분양미신청자, 분양신청철회자, 분양제외자 등에 대하여 행해진다.

2. 기준시점

감정평가의 기준시점이 ①전자는 사업시행인가고시일이 되나 ②후자는 협의 또는 재결 당시로 한다.

3. 평가대상

①전자는 토지와 건축물이며 건축물 중 신발생무허가건축물(서울시 조례기준 89.1.24 이후 건축)은 제외된다. 그러나 ②후자는 토지와 건축물(신발생무허가건축물포함)이외에 공작물, 수목, 영업손실까지 포함된다.

4. 건축물면적 판단

①전자는 건축물대장을 기준하여 평가하나 ②후자는 실측을 통하여 현황을 기준하여 평가한다.

Ⅳ. 결

종전자산의 평가는 관리처분계획수립의 기초가 되고 사업지구내 이해관계자의 재산권을 결정하는 중요한 평가이다. 따라서 평가주체는 고도의 전문성과 윤리성을 갖추어야 한다. 또한 <종전자산가액>이 미실현 개발이익을 배제하여 조합원이 인지하고 있는 <시세>와 차이가 발생하는바 충분한 설명을 통하여 오해를 불식시킬 필요성이 있다.

<종전자산평가와 보상평가의 비교>

구 분		종전자산 평가	보상평가
평가목적		관리처분계획수립 -> 출자자산의 상대적 가치비율 산정	손실보상 -> 정당보상 실현을 위한 현금보상액 산정
평가의 주안점		형평성 유지	정당보상, 개발이익을 배제한 정당한 시가
개발이익 배제여부 및 그 범위		당해 정비사업으로 인한 가격변동이 배제된 상태에서의 가격균형이 유지되는 선에서 당해 정비사업으로 인한 개발이익 중 기준시점 당시 정상적 실현분 반영	당해 공익사업 시행으로 인한 일체의 개발이익 배제
기준시점		사업시행인가고시일 (제한적으로 일정 요건 충족시 사업시행변경인가고시일 가능)	협의 : 계약체결일 재결 : 수용재결일
평가대상	물적측면	토지 및 건축물에 한함	토지, 지장물 일체(건물, 구축물*공작물, 영업보상, 기타 소유권 외 권리 등)
	권리측면	공용환권 대상자 및 공용수용 예정자	공용수용 예정자
	사업지구외 소재물건의 처리	관리처분계획수립의 기준이 되는 권리가액산정 대상이 아님	보상대상에 포함 가능 (잔여건물 보수비 보상 및 일정한 경우 잔여지*잔여건물 확대보상)
	면적기준	지차체별 조례에 따름 -> 공부면적 기준	현황 측량성과 기준
	위법건축물 처리	위법건축물은 평가제외	위법건축물이라 하더라도 사업인정고시일 전에 건축된 경우면 평가보상
평가방법	용도지역 판단	당해 사업의 시행을 직접 목적으로 한 용도지역 변경시 변경전 용도지역 기준평가	
	당해 사업시행으로 인한 제한의 반영여부	미반영	
평가방법	<토지보상법> 제70조 5항 적용여부	미적용 -> 사업인정고시일(=사업시행인가고시일) 이전을 공시기준일로 하는 비교표준지 선정	적용 : 제70조 제5항에 해당하는 경우 사업인정고시일보다 과거 시점인 당해 공익사업의 계획*시행 공고*고시일이전 공시기준일로 하는 비교표준지 선정
	추가 세목고시된 토지평가시 연도별 비교표준지	단순 누락, 미고시로 인한 경우뿐 아니라 사업구역의 변경*확장으로 인한 경우에도 당초 사업인가고시일 기준으로 연도별 비교표준지 선정	- 단순 누락, 미고시인 경우 : 당초 사업인정고시일 기준으로 표준지 선정 - 사업구역 변경*확장으로 인한 경우 : 추가 세목고시일을 사업인정고시일로 보아 연도별 비교표준지 선정
	주거용 건물평가방법	원가법 적용 원칙, 집합건물인 경우 거래사례비교법 적용 가능	1) 원가법과 거래사례비교법에 의한 가격 중 높은 금액으로 평가 2) 집합건물은 거래사례비교법으로 평가
	주거용건물 보상특례	미적용	적용
평가결과의 활용		관리처분계획수립의 기초자료 -> 비례율 산정 및 분양대상자별 추가 분단금/환급금 산정의 기초자료 (수용이 예정된 분양미신청자의 경우에도 종전평가액 자체가 바로 보상액이 되지는 않음)	피수용자별 현금보상액의 산정 및 피수용자와의 협의를 위한 기초자료
평가결과에 대한 불복 및 권리구제 방법		관리처분계획에 대한 공법상 당사자 소송 및 그 인가처분에 대한 항고소송	1) 수용재결*이의재결 2) 보상금 증감청구소송(공법상 당사자소송) 3) 수용*이의재결에 대한 항고소송
재평가 가능 여부		원칙적 불가(토지등 소유자 전원이 합의하는 경우만 가능)	불복절차를 통한 재평가 및 권리구제 가능
감정평가업체 선정권자		재개발, 도시환경정비사업 : 시장*군수 재건축 : 사업시행자1, 시장*군수1	사업시행자 및 시도지사, 토지소유자의 감정평가업자 추천

5. <도시 및 주거환경정비법> 제73조에서는 분양신청을 하지 아니한 자 등에 대하여 손실보상에 관한 협의를 하여야 한다고 규정하고 있다. 그러나 협의가 성립하지 아니하면 재개발사업에서는 수용재결의 신청이 이루어지고, 재건축사업에서는 매도청구소송이 제기된다. 이와 관련하여 현금청산협의 불성립시 이루어지는 재개발사업의 보상평가와 재건축사업의 매도청구소송평가의 차이점을 설명하시오.(10점)

1. 개발이익 반영여부

①보상평가는 당해 정비사업으로 인한 모든 개발이익 배제가 원칙이나 ② 매도청구소송평가는 기준시점까지 현실화*구체화된 개발이익을 반영한 시가로 구한다.

2. 토지보상법의 준용여부

①보상평가는 토지보상법이 직접 적용된다. 그러나 ②매도청구소송평가는 일반 감정평가이론에 의한다.

3. 기준가치

①보상평가는 토지보상법 제70조 제1항의 적정가격으로 보상액을 구하나 ②매도청구소송평가는 시가(時價)로 구한다.

4. 용도지역의 판단

당해 정비사업으로 용도지역이 변경된 경우 ①보상평가는 변경 전 용도지역을 기준하나 ②매도청구소송평가는 현황평가 원칙에 따라 변경 후 용도지역을 기준한다.

5. 기준시점

도정법 제73조에 의한 경우 ①보상평가는 협의는 협의 성립(예정)일, 수용재결은 수용재결(예정)일을 기준시점으로 하나, ②매도청구소송평가는 관리처분계획인가의 고시가 있는 날의 다음 날이 기준시점이 된다.

6. 손실보상의 범위

①재개발의 경우 손실보상의 범위에는 부동산에 대한 현금청산금과 이주정착금, 주거이전비, 이사비 등이 있다. ②재건축 현금청산자에 대해서는 이주정착금, 주거이전비, 이사비 등의 보상이 법으로 보장되지 않기 때문에, 원칙적으로 주거이전비 등에 대한 보상금은 지급되지 않는다.

7. 기타

① 보상평가는 토지보상법 제70조 제5항의 적용공시지가의 소급이 적용되고, 주거용건축물 보상특례가 적용되나, ②매도청구소송평가는 양자 모두 적용되지 않는다.